



《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》 法规解读与闭环治理实操培训

程 珽

上海电力设计院有限公司
2026年7月 | 广西电网公司 南宁

目 录



第一部分

背景与重大意义

第二部分

总体介绍

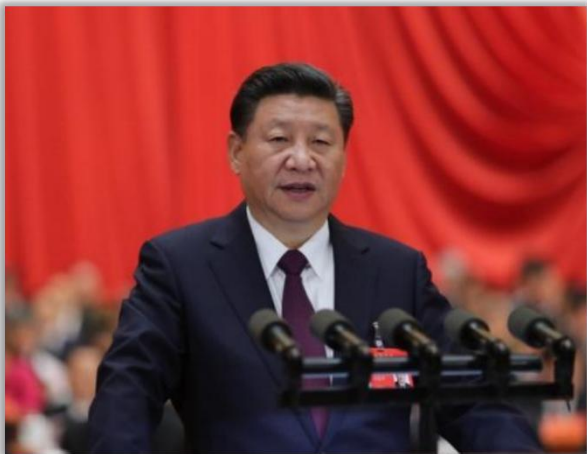
第三部分

重点条款解读

第四部分

工作建议

2013年11月22日凌晨3点，青岛黄岛区秦皇岛路与斋堂岛路交汇处，中国石化输油储运公司潍坊分公司输油管线破裂，斋堂岛约1000平方米路面被原油污染，部分原油沿着雨水管道进入胶州湾，海面过油面积约3000平方米，当日上午10点30许，黄岛区沿海河路和斋堂岛路交汇处发生爆燃，同时在入海口被油污染海面上发生爆燃。事故造成62人遇难，136人受伤。



要抓紧建立健全党政同责、“一岗双责”、齐抓共管的安全生产责任体系，建立健全严格的安全生产制度。安全生产事故频发，**一个重要原因是失之于软、硬度不够**。安全生产工作，不仅政府要抓，党委也要抓。党委要管大事，发展是大事，安全生产也是大事。安全生产事关人民利益，事关改革发展稳定，党政一把手必须亲力亲为、亲自动手抓。

——2013年11月25日，在青岛黄岛经济开发区考察输油管线泄漏引发爆燃事故抢险工作时强调

完善和落实安全生产责任制

责任制是安全生产的灵魂。只有织密安全生产责任制度体系，严格落实企业的主体责任，才能同心协力筑牢守好安全生产堤坝，有效防范和遏制重特事故发生。

习近平总书记强调，“全面抓好安全生产责任制和管理、防范、监督、检查、奖惩措施的落实，细化落实各级党委和政府的领导责任，相关部门的监管责任、企业的主体责任，深入开展专项整治，切实消除隐患。”



- 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十八条 国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域重大危险源的辨识标准和**重大事故隐患的判定标准**。

- 国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知（安委办〔2024〕2号）：要求各级行业领域主管部门要采取多种方式，组织相关业务工作人员深入学习本行业领域重大事故隐患判定标准，持续加强对相关生产经营单位安全生产监督管理和指导帮扶。要加强学用结合，把学好用好重大事故隐患判定标准，作为指导生产经营单位安全生产工作的重要内容，**作为每次监督检查的必查项**。

《电力监管条例》

中国法制出版社
2005年2月·北京

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》16号

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国家安全生产监督管理总局令
第16号

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》已于2007年4月10日经国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自2007年6月1日起施行。

局长 李毅刚
二〇〇七年四月二十七日

《中华人民共和国安全生产法》

（2021年修正）

《重大电力安全隐患判定标准（试行）》

第一条 为准确认定、及时消除重大电力安全隐患（以下简称重大隐患），有效防范和遏制重特大生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《电力安全隐患治理监督管理规定》以及有关法律、法规、规章文件和强制性标准的相关规定，制定本判定标准。

第二条 本判定标准适用于判定国家能源局电力安全监管范围内的重大隐患。危险化学品、消防（火灾）、特种设备等有关法律、法规、规章文件和强制性标准有规定的，适用其规定。

第三条 本判定标准所指电力设备设施范围为：330千伏及以上电力设备设施；单机容量300兆瓦及以上的燃煤发电机组和水电发电机组；单机容量200兆瓦及以上的燃气发电机组、核电常规岛及核电厂配套输变电设施；容量300兆瓦及以上风力发电机组和光伏电站；所搭施工工程为《电力建设工程施工安全监督管理导则》（NB/T 10096-2018）规定的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。特殊情形在具体要求中另行规定。

第四条 有下列情形之一，应判定为重大隐患：

（一）电力安全监控系统以及直流控制保护系统故障、策略、定值计算和设定不正确；直流控保、直接跳空开关控制判据逻辑未经充分验证。

2005年

2008年

2021年

2022年

电力安全生产形势变化

-1-

2026年

《重大电力安全隐患判定标准（试行）》（国能综通安全〔2022〕123号） 修订的必要性：

一是条款表述不够细化，可操作性有待加强

- ⑩ 关键判定条款多使用定性描述，部分措施要求不够具体；
- ⑩ 缺乏明确的量化阈值或客观技术基准，实践中个人经验和主观判断依赖性强；
- ⑩ 通过细化、量化具体条款，提升重大隐患判定标准的可操作性；

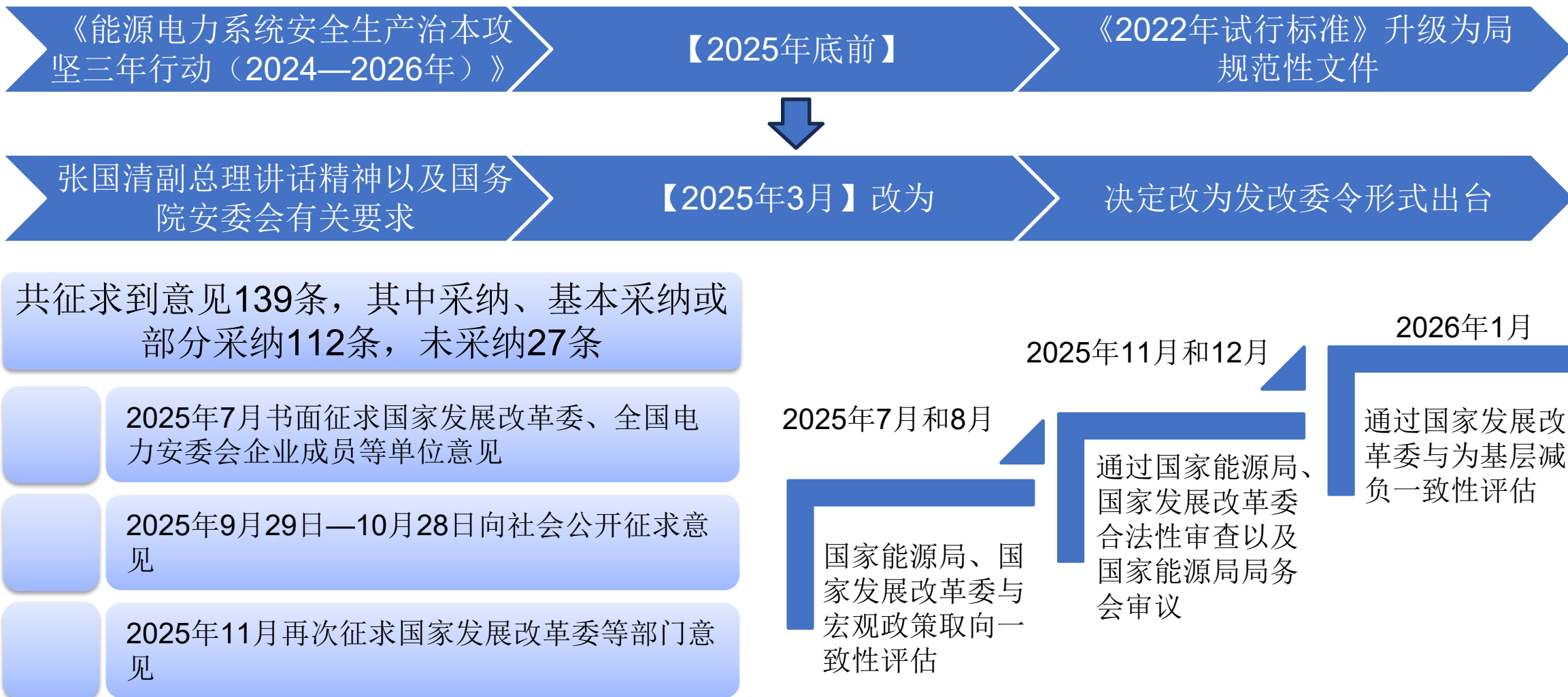
二是覆盖面不全，未能充分反映行业发展与风险变化

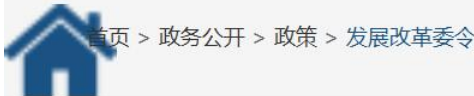
- 2024年度工作考核中，电力行业排查的重大隐患数量偏少；
- 电力建设施工规模长期维持高位，电力建设施工领域条款覆盖面不全；
- 电力建设工程质量管控、企业安全管理等要素关注不足；

三是权威性不够，法律效力有待提升

- 张国清副总理强调将标准上升为部门规章或强制性国家标准，成为硬杠杠；
- 《安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》明确要求，应积极总结提升为部门规章、强制性国家标准等，增强权威性。

修订过程及征求意见情况





《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》 2026年第41号令

2026/04/09 国家能源局

中华人民共和国国家发展和改革委员会令

第41号

《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》已经2026年3月16日第29次委务会议审议通过，现予公布，自2026年7月1日起施行。

主任：郑栅洁

2026年3月18日

国家能源局综合司文件

国能综通安全〔2026〕36号

国家能源局综合司关于能源电力系统安全生产 治本攻坚三年行动 2025 年进展情况的通报

2024 年排查的 63 项重大电力安全隐患全部完成整改销号，2025 年排查的 60 项重大电力安全隐患已完成整改 56 项。南方能源监管局推进完成甲湖湾电厂扩建工程烟囱建设质量重大隐患治理。

国家能源局综合司文件

国能综通安全〔2026〕40号

国家能源局综合司关于印发《电力建设工程 安全质量提升年行动方案》的通知

（九）强化重大隐患排查整治专项监管。加强《电力重大事故隐患判定及治理监督管理规定》宣贯解读，开展重点区域专项监管，健全完善重大隐患排查治理和动态清零常态化机制。

目 录



第一部分

背景与重大意义

第二部分

总体介绍

第三部分

重点条款解读

第四部分

工作建议

明确电力重大隐患定义与适用范围，实现全链条覆盖。《规定》清晰界定电力重大事故隐患内涵，将**可能导致大面积停电、重大人员伤亡、重大经济损失等严重后果**的人的不安全行为、物的不安全状态、作业场所或者作业环境的其他不安全因素和安全管理缺陷纳入管控范畴。适用范围覆盖发电、输变电、网络安全、大坝安全、电力建设等领域。

优化重大隐患判定标准，提升精准性与可操作性。量化判定条款，减少“较大沉陷”“严重开裂”“明显增高”等模糊定性表述，明确量化阈值和客观技术基准，判定标准更客观、尺度更统一、更易执行。结合近年典型电力事故，突出实际问题，可操作性显著增强。

明确法律责任，首次出台针对行业重大隐患的罚则。明确监管人员、电力企业及相关人员的违法责任，对监管人员发现隐患不依法及时处理的，给予降级撤职处分，涉罪追责；对企业未建制度、未报告、未如实记录、未及时消除隐患等行为，设置罚款、停建停产停业整顿等处罚措施，同步追究主要负责人及直接责任人责任，倒逼企业落实主体责任，推动隐患治理从被动整改向主动防控、源头治理转变。

部门规章层级

煤矿重大事故隐患判定标准（应急管理部令第4号） 工贸企业重大事故隐患判定标准（应急管理部令第10号） **电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定（国家发改委令第41号）**

部门规范性文件层级

《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》（建质规〔2024〕5号） 民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（工信部安全〔2024〕234号）

行业标准层级

民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准（工信部安全〔2024〕234号） 船舶行业重大生产安全事故隐患判定标准（CB/T 4501-2019） 化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则（AQ 3067-2026）

国家标准层级

重大火灾隐患判定方法（GB 35181-2025） 特种设备重大事故隐患判定准则（GB 45067-2024）

安全生产重大事故隐患判定标准体系

第一章 总 则

第一条--第四条

主要介绍了规定编制的目的、依据及各方职责。

参照《生产安全事故隐患排查治理条例（征求意见稿）》提出了电力重大事故隐患的定义，依据《中华人民共和国安全生产法》《电力监管条例》明确了国家能源局及其派出机构、地方电力管理部门、电力企业的责任分工。

第二章 重大隐患判定标准

第五条--第十四条

由《2022年试行标准》的7类20项重大隐患情形增至10类48项重大隐患情形。

新增水电站、电力建设工程质量管理、电力企业安全管理三类重大隐患判定条款，同时对电网控制系统、特高压设施设备、发电机组、水电站大坝及贮灰场大坝等类型的重大隐患情形进行了细化；新增水淹厂房判定条款；增加汽轮机调节部套卡涩等判定要素。

风电场、光伏电站由于单机容量较小，日常生产运行时存在的隐患一般不会导致大面积停电、重大人员伤亡、重大经济损失等严重后果；大型风机吊装时可能存在的重大隐患，已在第十条相关条款中涵盖；核电机组涉核安全由国家核安全局负责，其常规岛部分按燃煤机组考虑

第三章 重大隐患排查治理

第十五条--第二十五条

对电力企业排查治理重大隐患的主体责任，进行细化，对重大隐患排查、上报、警示、治理、评估、复产复工、奖惩、防范措施制定等环节作出具体规定

第四章 监督管理

第二十六条—第二十九条

对监督管理部门的责任进行细化。

第五章 法律责任

第三十条--第三十四条

明确了问责、处罚措施。

第六章 附则

第三十五条—第三十八条

解释数值范围和相关名词。

第三章 重大隐患排查治理



第十五条 电力企业**主要负责人**是本单位重大隐患排查治理的**第一责任人**，对重大隐患排查治理工作**全面负责**。

第十六条 电力企业应当建立以下重大隐患排查治理制度：



（一）主要负责人、分管负责人、部门和岗位人员重大隐患排查治理工作要求、职责范围、防控责任；
（二）重大隐患排查事项、具体内容和**排查周期**；（三）重大隐患的治理流程；（四）重大隐患治理结果评估；（五）重大隐患排查治理能力培训；（六）重大隐患内部报告奖励机制；（七）资金、人员和设备设施保障。——**罚则第三十二条**



第十七条 电力企业应当定期组织安全生产管理人员、专业技术人员和和其他相关人员排查本单位重大隐患，对排查出的重大隐患应当进行登记。登记信息应当包括排查对象、时间、人员、隐患具体描述等内容，经电力企业主要负责人审核确认后妥善保存，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。——**罚则第三十一条**

第三章 重大隐患排查治理



第十八条 电力企业应当建立重大隐患报告制度，发现重大隐患应在3个工作日内向国家能源局派出机构、相应地方电力管理部门报告，涉及水电站大坝安全的重大隐患应同时报送国家能源局大坝安全监察中心。重大隐患信息报告应当包括：隐患名称、隐患现状及其产生的原因、隐患危害程度和治理难易程度分析、隐患的治理计划等——**罚则第三十二条**



第十九条 重大隐患涉及相邻地区、单位或社会公众安全的，电力企业应当及时通知相邻地区、单位，并报告地方人民政府有关部门，在现场进行必要的隔离并设置安全警示标志。



第二十条 电力企业应当建立重大隐患管理台账，制定切实可行的**治理方案，落实治理责任、治理资金、治理措施和治理期限**，限期整改到位。在重大隐患治理过程中，应当加强**监测，采取有效的预防措施确保安全，必要时应当制定应急预案，开展应急演练**。重大隐患治理工作涉及其他单位的，电力企业应当协调相关单位及时治理，存在困难的应当报告国家能源局及其派出机构、相应地方电力管理部门协调解决。——**罚则第三十一条、第三十三条、第三十四条**

第三章 重大隐患排查治理



第二十一条 在重大隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，电力企业应当将该工程或项目停建停产停业，或停止运行存在重大隐患的设备设施，撤离人员，并及时向国家能源局派出机构、相应地方电力管理部门报告。——**罚则第三十四条**



第二十二条 重大隐患治理工作结束后，电力企业应当组织对重大隐患的**治理情况进行评估**，并及时将**评估结果报告国家能源局派出机构、相应地方电力管理部门**；涉及水电站大坝运行安全的，应同时报告国家能源局大坝安全监察中心。



第二十三条 电力企业治理完成国家能源局及其派出机构、地方电力管理部门检查发现并**责令停建停产停业治理的重大隐患后**，**应组织评估**，符合安全生产条件和检查单位要求后，方可恢复生产经营或使用。

第三章 重大隐患排查治理



第二十四条 电力企业重大隐患排查治理情况应当及时向职工大会或职工代表大会报告。
——**罚则第三十三条**



第二十五条 电力企业应当对事故隐患排查过程中发现的共性问题 and 典型隐患，从**规划设计、物资采购、施工调试、运行管理等各环节**分析隐患成因，从**管理和技术**上制定落实治理防范措施。

第五章 法律责任

第三十四条 电力企业未采取措施消除重大隐患的，**责令立即消除或者限期消除**，处五万元以下的罚款；电力企业拒不执行的，**责令停建停产停业整顿**，对**其直接负责的主管人员和其他直接责任人员**处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究**刑事责任**。

有关考虑及制度依据：

（四）依据《安全生产法》第一百零二条规定：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

直接负责的主管人员——是指在单位违法行为中负有直接领导责任的人员，包括违法行为的决策人，事后对单位违法行为予以认可和支持的领导人员，以及由于疏于管理或放任，因而对单位违法行为负有不可推卸责任的领导人员。

其他直接责任人员——是指直接实施单位违法行为的人员。

目 录



第一部分

背景与重大意义

第二部分

总体介绍

第三部分

重点条款解读

第四部分

工作建议

第十条 电力建设工程、电力检修（含技术改造）项目出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

（一）未经论证的情况下压缩合同约定工期，或论证后应采取的措施未落实；——生产条线

行业存在问题

十四五以来，电源建设工程和电网建设工程数量均呈现明显上涨趋势。由于补贴政策变化、加快投资回收、企业考核等因素，电力工程建设单位经常面临如果不能按期并网则可能造成重大损失的情况，因此抢工期的冲动是长期存在的，由于抢工期往往决定的比较仓促，建设单位会要求各参建方压缩工期，很可能造成未经论证则大干快上的局面。实践中建设单位往往不会通过书面函件、工程会议等书面方式直接要求，而是通过微信群、口头通知等方式要求压缩工期。因此，压缩工期的问题在实践中不仅常见，而且较为突出。

风险后果

压缩工期未论证，本质是人为干预施工安全边界，属于典型管理缺陷；论证后措施未落实，则是安全控制措施失效。违规压缩工期所引发的风险，具有多维度、高烈度、连锁性特征，远超一般施工管理问题。未经论证即压缩工期容易导致夜间施工、非窗口期施工、管理资源不足、施工人员超负荷作业、安全交底等流于形式、应急预案未演练、隐患排查走过场等，会极大的增加各类事故的可能性。

判定情形

01

未经论证的情况下压缩合同约定总工期或危险性较大的分部分项工程的工期超过一定幅度，且对工程质量和安全造成实质性影响。

【引用：《建设工程安全生产管理条例》第七条：“建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期”；《建设工程质量管理条例》第十条：“建设工程发包单位，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期”；《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十一条：“建设单位应当执行定额工期，不得压缩合同约定的工期。如工期确需调整，应当对安全影响进行论证和评估。论证和评估应当提出相应的施工组织措施和安全保障措施”。《中央企业安全生产监督管理办法》第二十条：“中央企业应当科学合理安排生产经营活动，不得超能力、超强度、超定员组织生产，不得违反程序擅自压缩工期、改变技术方案和工艺流程”。《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》1.1：“建设单位不得对工程总承包单位、施工单位等提出违反安全生产法律法规和强制性标准的要求，严禁擅自压缩合同约定的工期”。】

判定情形

02

压缩合同约定的工期虽有论证报告，但论证报告中有可能导致重大安全或质量风险的措施未落实。

【引用：《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326-2017）第9.4.3条：

“项目管理机构应识别进度计划变更风险，并在进度计划变更前制定下列预防风险的措施：1组织措施；2技术措施；3经济措施；4沟通协调措施”。】

💡 延伸讨论：开工日期认定的法律意义

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕25号） 第八条当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

（一）开工日期为发包人或者监理人发出的**开工通知载明的**开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以**开工条件具备的时间**为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以**实际进场施工时间**为开工日期。

（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当**综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。**

案例：江西丰城发电厂“11·24”冷却塔坍塌特别重大事故

- ◆ **事故概况：**2016年11月24日，江西丰城发电厂三期冷却塔施工平台发生坍塌，造成**73人死亡、2人受伤**。
- ◆ **核心原因：**施工单位将筒壁工程工期从**212天**强行压缩至**110天**，不合理压缩了**102天**。
- ◆ **管理缺失：**建设、监理、总承包单位均未对缩短后的工期进行科学论证评估，也未制定并落实相应的施工组织和安全保障措施，最终导致了灾难性后果。



第十条 电力建设工程、电力检修（含技术改造）项目出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

（二）电力建设工程、检修项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的企业或个人；——经营条线

行业存在问题

在电力建设工程、检修项目实践中，存在不少建设单位或检修项目的运营单位将项目发包给不具备安全生产条件或相应资质的企业导致安全生产事故的情况，直接发包给个人造成事故的情况则更为常见。

风险后果

发生本款规定的情形，可能存在如下风险，有较大可能导致各类事故的发生：1）不具备相应资质的企业缺乏必要的技术能力和管理水平，无法按照国家强制性标准和行业规范进行施工；2）不具备安全生产条件的施工企业，在安全设施、安全投入、安全管理等方面存在严重不足；3）个人承接项目会导致技术、管理、资源等全方位的缺失。

判定情形

01

建设单位将电力建设工程或检修项目发包给不具备法律、行政法规、或国家、行业标准规定的安全生产条件的企业。

【引用：《安全生产法》第四十九条：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人”。】

02

建设单位将电力建设工程或检修项目发包给资质不满足《建筑业企业资质管理规定》或《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》要求的企业，或发包给无资质的企业或个人。

【引用：《安全生产法》第四十九条：“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人”；《建筑法》第二十九条第三款：“禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包”；《电力建设工程施工安全监督管理办法》第七条第一款：“建设单位应当按照国家有关规定实施电力建设工程招标投标管理，具体包括：应当将电力建设工程发包给具有相应资质等级的单位，禁止中标单位将中标项目的主体和关键性工作分包给他人完成”

《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第二十六条：“电力企业不得将承装、承修、承试电力设施业务发包给未取得许可证或超越许可范围的单位或者个人”。】

第三章：重要条款解读——安全生产条件探讨

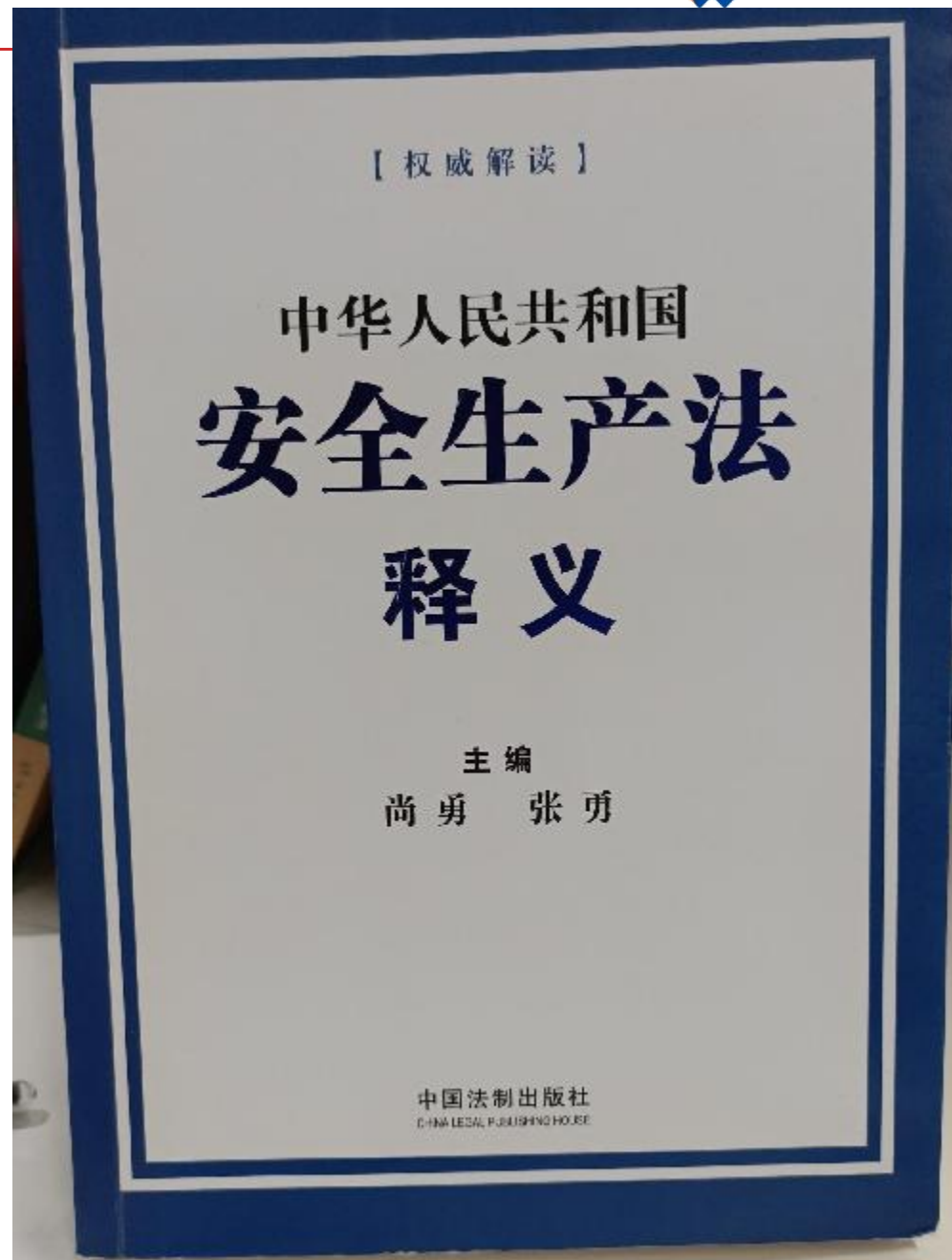
根据全国人大常委会法工委与应急管理部共同编写的《**中华人民共和国安全生产法释义**》对**第二十条**对“安全生产条件”是指满足两种情形：

一是具备法律、行政法规规定的安全生产条件。

- ◆ 《安全生产法》规定：（1）“三同时”；（2）设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；（3）危险作业安排专门人员进行现场安全管理；（4）生产经营场所和员工宿舍出口、疏散通道；（5）经费。
- ◆ 《建筑法》规定：（1）编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施；（2）在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。
- ◆ 《海上交通安全法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》等

二是具备国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。

- ◆ 《爆破安全规程》、《头部防护 安全帽》
- ◆ 《**电力建设安全工作规程**》（DL 5009系列）
- ◆ 《**电力建设工程施工安全管理导则**》（NB/T 10096）中关于安全生产管理机构、专职安全生产管理人员、危险作业管理、生产经营场所消防管理、劳动防护用品配备、安全技术措施、安全防护措施等的內容。



实践中，是否“具备安全生产条件”，专家组除按照上述两个条件进行核查外，**应当结合多方面的因素综合进行判断**，

- (1) 如注册安全工程师出具的安全生产评估结论；
- (2) 负有安全生产监督管理职责的部门出具的安全生产整改通知；、
- (3) 电力项目的安全设施验收审查结果等；
- (4) 若电力行业主管部门和专业人员对电力企业提出整改要求或者负面评价的，应当认为相关电力企业不具备安全生产条件。

武川县“12·23”测风塔坍塌一般生产安全责任事故

■ 事故概况

2023年12月23日，华能呼和浩特热电厂一测风塔安装项目在施工过程中发生整体坍塌，造成**2人死亡**，直接经济损失约320万元。

■ 管理缺失

总包单位主体责任严重缺位，未建立有效的分包管理机制，对转包后的施工队伍、关键环节（如塔架选材、安装工艺）未进行任何实质性的监督检查。

■ 核心原因

总包单位违规将项目发包给**不具备相应资质**的公司，该公司为获取利润，再次**违法转包**给无任何施工资质的自然人，导致施工队伍专业能力严重不足，埋下重大隐患。

■ 深刻警示

层层转包、资质不符是安全生产的“毒瘤”。发包方必须严守法律红线，对承包方的资质条件、安全生产能力进行严格审查，并落实全流程监督管理，杜绝以包代管。

第十条 电力建设工程、电力检修（含技术改造）项目出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

（三）无资质或超资质、超经营范围承揽电力建设工程、电力检修项目；——经营条线

行业存在问题

在电力建设工程、检修项目实践中，存在总承包单位、专业分包单位超资质承揽项目从而导致发生安全生产事故的情形；存在不少劳务分包单位无资质或超经营范围承揽从而导致发生安全生产事故的案例。

风险后果

无资质或超资质承揽电力建设工程可能造成的安全风险是多方面的：技术能力严重不足。无资质企业，其人员配备和工程建设实力一般都不能满足工程建设的要求。由于缺少专业人员、技术实力不达标，安全事故和质量问题容易出现。**安全管理体系缺失**。无资质企业往往缺乏基本的安全生产管理机构 and 制度。**过度追求经济利益**。无资质企业，更易采取违规操作、压缩工期、减少安全投入等方式，极易引发群死群伤事故。

判定情形

01

工程总承包单位或施工单位无资质或超《建筑业企业资质管理规定》（住建部2015年第2号令、2016年第32号令和2018年第45号令）或《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（发改委2025年第30号令）规定的资质承揽电力建设工程、电力检修项目。

【引用：《建筑法》第二十六条：“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程”；《建设工程安全生产条例》（国务院令-第393号）

第二十条：“施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程”；《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（2025年国家发展改革委令第30号）第三十五条：

“违反本办法规定未取得许可证或者超越许可范围，非法从事承装、承修、承试电力设施活动的，《无证无照经营查处办法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规对上述违法行为有相关行政处罚规定的，依照其规定执行；未作规定的，由派出机构责令其停止相关经营活动，给予警告，并处一万元以上十万元以下罚款”。】

判定情形

02

勘察、设计单位无资质或超资质或以挂靠的名义承揽电力建设工程、电力检修项目。

【引用：《建设工程勘察设计管理条例》第八条：“建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他建设工程勘察、设计单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务。禁止建设工程勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽建设工程勘察、设计业务”；《建设工程质量管理条例》第十八条：“从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。禁止勘察、设计单位超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。禁止勘察、设计单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程”。】

判定情形

03

工程总承包单位或施工单位超经营范围承揽电力建设工程、电力检修项目。

【引用：《企业经营范围登记管理规定》（2015年国家工商行政管理总局令第76号））第十五条：“企业未经批准、登记从事经营活动的，依照有关法律、法规的规定予以查处”；《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》（国能发安全[2022]55号）1.2：“严禁工程总承包单位、施工单位超资质、超经营范围承揽工程项目”。】

💡 延伸讨论：转包或违法分包的法律后果

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）法释〔2026〕12号） 第六条 承包人违反民法典第七百九十一条、建筑法第二十八条、第二十九条等有关禁止转包或者违法分包的规定，将其承包的工程转包或者违法分包，接受转包或者违法分包的单位或者个人参照转包或者分包合同请求承包人支付折价补偿款的，人民法院依法予以支持。接受转包或者违法分包的单位或者个人请求与其没有合同关系的发包人支付折价补偿款或者赔偿损失的，人民法院不予支持。

第七条 借用资质的单位或者个人、接受转包或者违法分包的单位或者个人依据民法典第五百三十五条关于代位权的规定，以出借资质的建筑施工企业、转包人或者违法分包人怠于行使到期债权或者与该债权有关的从权利，影响其到期债权实现为由，向发包人行使代位权的，人民法院依法予以支持。

💡 延伸讨论：转包或违法分包的法律后果

实务中，已出现合法接受分包的施工人甚至主动要求认定分包合同无效的情形，其目的是为自己“创设”实际施工人身份，进而能够直接向发包人主张权利，实际施工人规则容易被滥用并产生逆向激励。《建工解释一》第四十三条规定与《建工解释二》第六条的规定不一致，按照《建工解释二》第二十三条关于该解释的效力规定，《建工解释一》第四十三条就不再适用。

根据民法典第五百三十五条的规定，代位权是指债务人怠于行使权利，债权人为了保全债权，以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利。借用资质的单位或者个人与出借人之间存在包括资质借用、承包合同订立、工程施工以及款项支付等内容的协议，构成债权债务关系；接受转包或者违法分包的单位或者个人与转包人或者违法分包人更是通过转包合同、违法分包合同建立了转包或者分包关系，双方之间也存在债权债务关系。《建工解释二》第七条规定包括借用资质的单位或者个人在内的相关主体依法均享有代位权，实际上拓宽了依法享有代位权的主体范围。

案例分析：

案例1：“梅大高速茶阳路段“5·1”塌方灾害”（非电力行业）

2024年5月1日凌晨1时57分许，梅州至大埔高速公路东延线某路段发生塌方灾害，往东方向半幅路堤塌方，导致**23辆车掉落**，造成**52人死亡**，**30人受伤**。事故原因之一是实际勘察单位广州地质勘察基础工程有限公司违规允许邓自力个人以公司名义承包涉灾路段勘察工程项目，对勘察的质量、过程缺乏规范严格的管理。

案例分析：

案例2：杭州钱塘杭州通普机电科技有限公司“5·19”一般火灾事故

2024年5月19日8时20分许，杭州市钱塘区河庄街道河庄路336号杭州通普机电科技有限公司发生一起火灾，**过火面积约3700平方米**，无人员伤亡，直接财产损失约**502.8万元**。事故主要原因之一是施工单位光耀科技公司违规承包、转包光伏发电建设项目。不具备电力建设工程承包资质，未制定光伏发电项目安装施工方案，违规将安装施工项目转包给无资质的个人

案例分析：

案例3：广州发展集团乐昌穗发新能源发电有限公司“10·2”一般物体打击事故

2024年10月2日，广州发展乐昌云岩100MW农光互补光伏发电项目的乐昌市云岩镇组光伏片区工地发生一起物体打击事故，造成**1死1伤**，直接经济损失约**143.5622万元**。事故主要原因之一是劳务分包单位赤峰市叉速电力工程安装有限公司未取得施工劳务企业资格，违法承包。



第十条 电力建设工程、电力检修（含技术改造）项目出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定 标准

（四）电力建设工程中**超过一定规模的**危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案未按规定开展编制、审核、批准、专家论证、**技术交底**，**方案存在严重缺陷或方案规定的重要安全保障措施未落实**，以及方案实施过程中，因自然条件、地质条件、周边环境或者施工工艺等**安全生产条件发生重大变化**，方案内容应当作出重大调整但未调整，或者调整后未履行审核、批准、专家论证、技术交底等管理程序；——**技术条线**

判定情形

01

未按《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T 10096）附录B编制超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单，且现场已有超危大工程开始施工。

【引用：《电力建设工程施工安全管理导则》12.4.1：“建设单位应建立和制定安全风险分级管控制度，根据风险等级编制危险性较大的分部分项工程清单并发布；电力建设工程施工现场常见的危险性较大的分部分项工程清单参见附录A、B”，12.4.4：“施工单位在施工前，应参照本导则附录A、B所列的危险性较大的分部分项工程清单进行识别，建立相应的危险性较大的分部分项工程清单，并报建设单位、监理单位确认、备案，依据清单编制相应的专项施工方案。实行工程总承包的，危险性较大的分部分项工程清单在上报建设单位和监理单位前，应经总承包单位技术负责人审核确认”。】

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程

❖ 以下为超过危险性较大的分部分项工程清单，其他标准或规程有其要求的从其规定。

E1 通用部分包括（但不限于）

E1.1 深基坑工程

E1.1.1 开挖深度超过5m（含）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

E1.1.2 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

E1.2 模板工程及支撑体系

E1.2.1 各类工具式模板工程包括大模板、滑模、爬模、飞模、翻模等工程。

E1.2.2 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载 15kN/m^2 及以上；集中线荷载 20kN/m 及以上。

E1.2.3 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，受单点集中荷载 700kg 以上。

E1.3 起重吊装及安装拆卸工程

E1.3.1 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊质量在 100kg 及以上的起重吊装工程。

E1.3.2 起重量 600kN 及以上的起重设备安装工程；高度 200m 及以上内爬起重设备的拆除工程。

判定情形

02

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未按法规、部门规章、行业标准、规范性文件的规定进行编制或审核或批准、未进行或通过专家论证、未进行技术交底即已开始施工。

【引用：《**建设工程安全生产管理条例**》第二十六条：“施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(一)基坑支护与降水工程；(二)土方开挖工程；(三)模板工程；(四)起重吊装工程；(五)脚手架工程；(六)拆除、爆破工程；(七)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。本条第一款规定的达到一定规模的危险性较大工程的标准，由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。第二十七条，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认”；《**电力建设工程施工安全监督管理办法**》第二十五条，分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验算结果，必要时召开专家会议论证确认”；】

判定情形

02

【引用：《**电力建设工程施工安全管理导则**》12.4.5：“施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项施工方案”，12.4.6：“专项施工方案由施工单位审核合格后报监理单位，经专业监理工程师审查后，由总监理工程师审核并签署意见后，报建设单位批准。实行工程总承包的，专项施工方案上报监理单位前，应经工程总承包单位技术负责人审核”，12.4.7：“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，由施工单位组织召开审查论证会（审查论证会前应通过施工单位审核和总监理工程师审查）”，12.6.3：“危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前，编制人员或技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底”，12.6.4：“施工作业前班组长应向作业人员进行作业内容、作业环境、作业风险及措施的安全交底”；《**防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求**》1.3：“施工单位必须在危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）施工前编制专项施工方案。危大工程专项施工方案应由施工单位项目部技术负责人组织编写，施工单位本部相关部门审核，施工单位本部技术负责人批准。其中超过一定规模的危大工程专项施工方案应由施工单位组织符合专业要求且持有专家证明的专家论证”，1.4：“危大工程专项施工方案由施工单位审核合格后报监理单位，经专业监理工程师审查，由总监理工程师审核并签署意见后，报建设单位批准。实行工程总承包的，专项施工方案上报监理单位前，应经工程总承包单位技术负责人审核”，1.5：“危大工程专项施工方案实施前，编制人员或技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底”。】

判定情形

03

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案存在严重缺陷或方案规定的重要安全保障措施未落实，实际已开始施工。

【引用：《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》（建质规〔2024〕5号）第四条：

“施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（四）危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证”；“**方案存在严重缺陷**”可参照房屋建筑和市政工程领域的《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》（建办质〔2024〕63号）中规则判定；其他严重缺陷的判定应先经技术专家确认，再由专家组综合研判。】

04

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程实施过程中，因自然条件、地质条件、周边环境或者施工工艺等安全生产条件发生重大变化，经专家组认定方案内容应当作出重大调整但未调整，或作出重大调整后未按规定进行审核、或批准、未进行或通过专家论证、或未进行技术交底，实际已开始施工。

【引用：《电力建设工程施工安全管理导则》12.4.11：“专项施工方案因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，应征得建设单位、监理单位同意，修改后的专项方案应当重新审核。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，施工单位应重新组织专家论证”。】

判定举例

01

查某混塔式风电项目现场高处悬挂式移动作业平台，1) 起重吊装使用的弓形卸扣**额定载荷低于施工方案要求**；2) 中方管长度**与厂家文件不符**，方管的开孔数量和位置**与厂家图纸不符**；3) 防脱链条极限长度**短于中方管的警戒长度**，无法完全实现防脱功能；4) 安全绳连接卸扣**开口销失效，存在脱落风险，与施工方案不符**。

根据《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》（发改委令第41号）中第十条第（四）款“电力建设工程中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案存在严重缺陷或**方案规定的重要安全保障措施未落实**”，判定为重大事故隐患。

案例：亳州谯城在建风电场项目 “9.5” 较大高处坠落事故

◆ **事故概况：**2024 年 9 月 5 日 8 时 35 分许，湖南新华谯城区一期风电场项目 F8 风机混凝土塔筒在吊装施工过程中发生一起较大高处坠落事故，造成 **5 人死亡、1 人受伤**，直接经济损失 **1832.46 万元**。

◆ **管理缺失：**施工单位湖南众起工程机械有限公司超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制人和审核人签字造假，安全技术交底记录签字造假。



图 3 事故临时施工平台

案例：华润风电(海原)有限公司“11·12”风电项目瞒报事故

■ **事故概况：**2019年11月12日16时许，华润风电（海原）有限公司海原呱呱山200MW风电项目在建工地发生一起较大事故，造成5人死亡。

■ **核心原因：**施工单位中国十七冶集团有限公司编制的超危大工程《华润海原呱呱山200MW风电项目风力发电机组安装专项施工方案》等仅由物资供应部人员兼资料员王某东一人编制，编制内容和深度不能满足指导施工的需要；该专项施工方案专家论证时间较监理单位审批实施时间滞后42天，管理程序倒置；没有专家论证通过意见。

■ **警示：**专项施工方案是安全生产的“技术生命线”。其编制、论证、审批、交底的每一个程序都必须严格执行，任何形式的简化、缺失或倒置，都是对人民生命财产安全的极大不负责任，终将酿成不可挽回的后果。



案例：江西丰城发电厂三期冷却塔施工平台坍塌 特别重大事故

事故概况：2016年11月24日，江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大生产安全责任事故。事故发生在冷却塔筒壁施工作业过程中，最终造成**73人死亡、2人受伤**，直接经济损失高达**10197.2万元**，性质极其严重、影响极其恶劣

事故原因：施工单位河北亿能烟塔工程有限公司项目部未将筒壁工程作为危险性较大分部分项工程进行管理；筒壁工程施工方案存有重大缺陷，未按要求在施工方案中制定拆模管理控制措施，未辨识出拆模作业中存在的重大风险。在2016年11月22日气温骤降、外部施工条件已发生变化的情况下（属于自然条件发生重大变化），项目部未采取相应技术措施。



第十条 电力建设工程、电力检修（含技术改造）项目出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

（五）施工单位或施工总承包单位对电力建设**主体工程**进行转包或违法分包；——
生产条线和经营条线

行业存在问题

从电力建设工程实践来看，施工企业“转包提点、出借资质、主体工程肢解分包”的情况仍然存在。施工企业同时实施多个项目，单个项目的管理资源容易被摊薄，加上施工企业自身产业工人流失严重，部分企业实际已不具备自行对主体工程施工的能力，必然要转包或分包。

风险后果

如果施工单位或施工总承包单位对主体工程进行了转包或违法分包，则从根本上规避了招投标的本意，分包单位可能为了压缩成本偷工减料，或者因技术能力不足导致施工偏差，导致施工现场缺乏统一的安全管理和应有的组织协调，不仅承建单位容易出现推诿扯皮，还会造成施工现场混乱、责任不清，极易引发生产安全事故。

判定情形

01

施工单位或施工总承包单位对电力建设主体工程进行法律法规、部门规章认定的转包。

【引用：《民法典》第七百九十一条第二款：“承包人不得将其承包的**全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人**”；《招标投标法》第三十条：“投标人根据招标文件载明的项目实际情况，**拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作**进行分包的，**应当在投标文件中载明**。第五十八条，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效，处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；可以责令停业整顿；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照”；《建设工程质量管理条例》第七十八条：“**转包是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为**”；《**电力建设工程施工安全监督管理办法**》第二十三条：“电力建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责，具体包括：(一)施工单位或施工总承包单位应当自行完成主体工程的施工，除可依法对劳务作业进行劳务分包外，不得对主体工程进行其它形式的施工分包;**禁止任何形式的转包和违法分包**”。】

判定情形

02

施工单位或施工总承包单位对电力建设主体工程进行法律法规、规范性文件认定的违法分包。

【引用：《民法典》第七百九十一条第三款：“禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成”；《建设工程质量管理条例》第七十八条：“违法分包是指下列行为：（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的”；

《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二十三条：“电力建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责，具体包括：（一）施工单位或施工总承包单位应当自行完成主体工程的施工，除可依法对劳务作业进行劳务分包外，不得对主体工程进行其它形式的施工分包；禁止任何形式的转包和违法分包；（二）施工单位或施工总承包单位依法将主体工程以外项目进行专业分包的，分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。施工单位或施工总承包单位履行电力建设工程安全生产监督管理职责，承担工程安全生产连带管理责任，分包单位对其承包的施工现场安全生产负责；（三）施工单位或施工总承包单位和专业承包单位实行劳务分包的，应当分包给具有相应资质的单位，并对施工现场的安全生产承担主体责任”。】

行政处罚决定书

华东监能罚字〔2026〕35号

当事人：上海能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：91310112792736752K

注册地址：上海市漕河泾开发区科技绿洲

一、违法事实和证据

经调查核实，你单位实施了以下违反法律法规的行为：

你单位作为重型燃气轮机试验电站试验机组工程施工总承包单位，将该工程主体工程违法分包给其它单位实施，违反了《建设工程质量管理条例》第二十五条规定。

以上事实有项目总承包合同、专业分包合同、工程量清单、工程结算资料、会计师事务所审计报告等资料为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

依据《建设工程质量管理条例》第六十二条规定，我局决定对你单位将承包的工程违法分包的行为处98.485万元（大写：玖

案例：七星关杨家湾农业光伏电站“11·3”一般高处坠落事故

■ **事故概况：**2023年11月3日，毕节市七星关区一农业光伏电站项目发生高处坠落事故，造成**1人死亡**。

■ **核心原因：**专业分包单位中通友源公司**违法将集电线路施工合同工程业务转包**给另一家公司进行施工，层层转包导致现场管理失控。

⚠ **警示与反思：**

转包和违法分包行为严重破坏了电力建设市场的正常秩序，导致现场安全管理主体责任悬空、**安全管理责任链条断裂**，是造成此类生产安全事故发生的重要根源，必须严厉杜绝。



案例：华润电力（贺州）有限公司“8·14”事故

■ **事故概况：**2025 年 8 月 14 日 10 时 47 分许，华润电力（贺州）有限公司（富川瑶族自治县莲山镇华润园区）生产现场发生起重设备检修事故，事故造成 **1 人死亡**，直接经济损失 **207 万元**。

■ **事故原因：**施工单位河南安工存在资质挂靠、违法转包等违法行为，未对现场项目部实施有效管控，安全管理彻底缺位，是引发本次事故的主要原因



案例：云南竞奎电力工程有限公司麻栗坡“1·05”电力线路迁改工程铁塔坍塌较大事故

■ **事故概况：**2018年1月5日15时50分许，在云南省麻栗坡县麻栗镇南油村委会李家山村民小组，由云南竞奎电力工程有限公司承建的麻栗坡（天保）边境经济合作区磨山片区配套基础设施强电迁改工程35KV东兴线项目2号铁塔施工过程中发生铁塔坍塌事故，造成**4人死亡**，造成直接经济损失约**650余万元**

■ **事故原因：**云南竞奎电力工程有限公司违法将该工程项目施工的劳务分包给不具备相应资质的自然人是本次事故原因之一。



第三章：重要条款解读

第十条 电力建设工程、电力检修（含技术改造）项目出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

（六）开展爆破、动火、**高处**、**起重吊装**、临时用电、**有限空间**、**临近带电体等**危险作业未履行审批手续或未安排专门人员进行现场安全管理；——**生产条线**

判定情形

01

开展爆破、动火、高处、起重吊装、临时用电、有限空间、临近带电体或国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业中任一危险作业未履行审批手续。

【引用：《安全生产法》第四十三条：“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实”。】

02

开展爆破、动火、高处、起重吊装、临时用电、有限空间、临近带电体或国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业中任一危险作业未安排专门人员进行现场安全管理。

【引用：《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》（国能发安全[2022]55号）1.10：“严禁在无专人监护的情况下，从事爆破、**吊装**、动火、临时用电、**有限空间**、**高处作业**、**临近带电体作业等危险作业**”。】

03

开展《电力建设工程施工安全管理导则》附录F规定的分部分项工程未履行审批手续。

【引用：《电力建设工程施工安全管理导则》14.3.1：“施工单位应对高处作业、**高边坡或深基坑作业**、起重作业、**交叉作业**、临近带电体作业、危险场所动火作业、有限空间作业、**射线作业**、爆破作业、**水上（下）作业**、**洞室作业**、**张力架线作业**等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续，实行闭环管理。常见的需办理安全施工作业票的作业活动参见**附录F**”。】

案例：上海沪东造船厂“7·17”龙门塔吊下坠事故

■ **事故概况：**2001年7月17日，上海沪东中华造船厂一台600吨门式起重机在吊装过程中发生坠地，造成**36人死亡、3人受伤**的特别重大安全事故，后果极其惨痛。

■ **核心原因：**作业现场缺乏必要的安全管理体系支撑，作业过程中**无现场安全管理人员进行统一指挥和监护**，各作业环节人员之间严重缺乏协调与配合，最终导致关键操作出现重大失误。

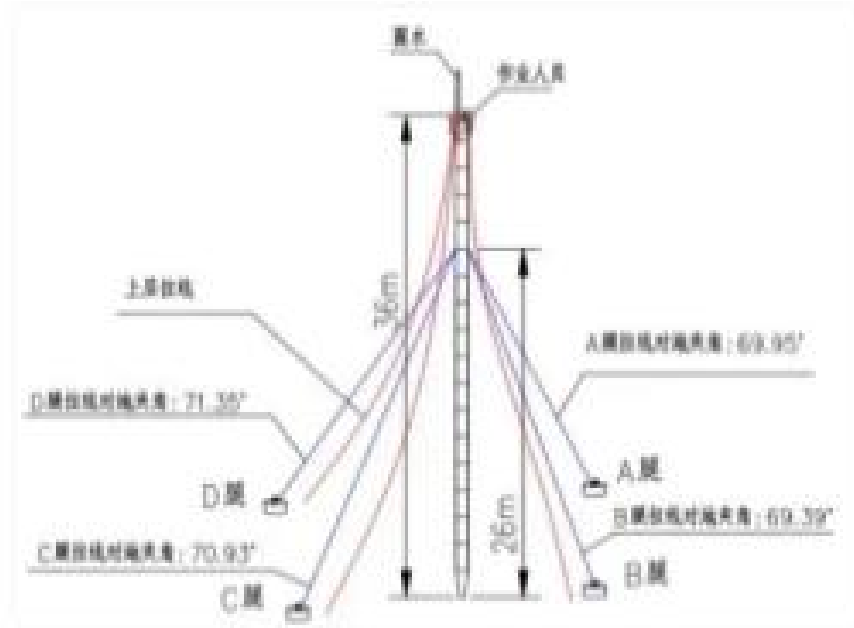
■ **深刻警示：**在涉及大型机械吊装、高危作业等生产场景中，必须明确**“专人监护”的关键作用**。现场安全监护不仅是管理要求，更是防止操作失误扩大、避免事故发生的**最后一道生命防线**。



案例：蒙西—晋中特高压交流输变电工程(7标段) “5·11”抱杆倾倒较大事故

■ **事故概况：**2020年5月11日14时许,昌梁市交城县境内蒙西—晋中特高压交流输变电工程(7标段)施工过程中,发生一起抱杆倾倒较大事故,造成**3人死亡**,直接经济损失**449万元**。

■ **事故原因：**分包单位湖南源昌电力建设有限公司5LO59K班组在未取得施工单位批准,未办理作业票的情况下,由班长梁×、高处作业人员贺××擅自组织班组成员进场施工是事故原因之一。



施工现场抱杆倾倒前示意图

案例：亳州谯城在建风电场项目“9.5”较大高处坠落事故

■ **事故概况：**2024年9月5日8时35分许，湖南新华谯城区一期风电场项目 F8 风机混凝土塔筒在吊装施工过程中发生一起较大高处坠落事故，造成 **5 人死亡、1 人受伤**，直接经济损失 **1832.46 万元**

■ **事故原因：**吊装专业分包单位湖南众起对 F8 风机混凝土塔筒吊装作业安全管理失控，吊装作业时未安排安全生产管理人员现场监督，对劳务分包单位人员作业时未规范安装使用临时施工平台等行为失管是事故原因之一。

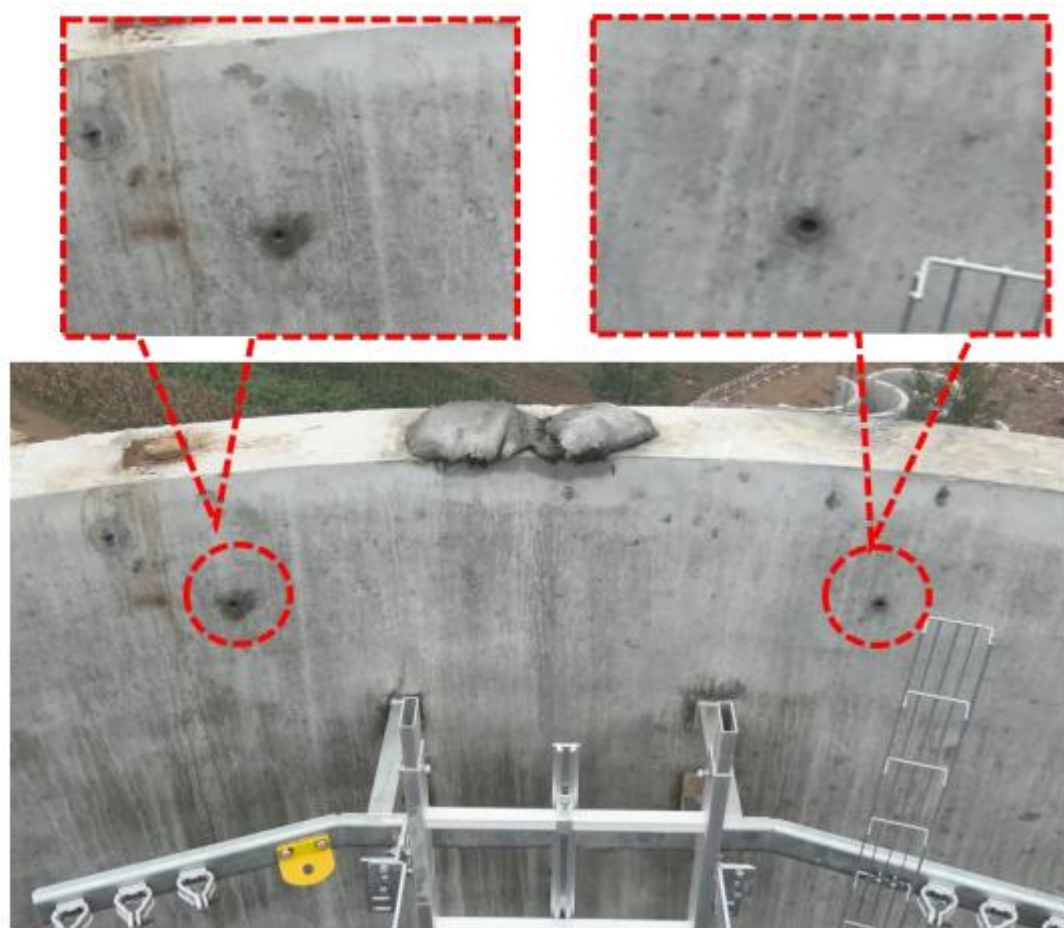


图 6 第 8 节塔筒爬梯两侧螺栓孔未安装外挂件

第三章：重要条款解读

第十条 电力建设工程、电力检修（含技术改造）项目出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

（七）在人员密集或易燃易爆场所进行动火作业，作业人员未取得相应特种作业资格；——生产条线

判定情形

01

在符合《消防法》第七十三条规定的人员密集场所或易燃易爆场所进行动火作业，作业人员未取得相应特种作业资格。

【引用：《消防法》第七十三条：“人员密集场所”，是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等”；《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十条：“施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育”；《国家消防救援局 住房和城乡建设部 应急管理部 市场监管总局关于人员密集场所加强动火作业安全管理的通告》（消防〔2025〕20号）规定：“单位应加强动火作业人员安全教育培训，使其具备动火作业风险隐患辨识能力、应急逃生和处置能力，不得使用无证、人证不符的人员进行电焊、气焊、气割作业。从事电焊、气焊、气割的作业人员，必须按规定持焊接与热切割或建筑焊工特种作业操作资格证书上岗，从事特种设备相关焊接作业人员，必须按规定持特种设备作业人员证上岗，并具备相应的动火作业安全技能”；《电力建设安全工作规程 第1部分：火力发电》4.13.1：“通用规定：从事焊接、切割与热处理的人员应经专业安全技术教育培训、考试合格、取得资格证。严禁在带有压力的容器和管道、运行中的机械及带电设备上进行焊接、切割和热处理作业”。】

案例分析

● 案例：河南安阳市凯信达商贸有限公司 “11·21”特别重大火灾事故（非电力行业）

■ **事故概况：**2022年11月21日16时许，河南省安阳市文峰区安阳市凯信达商贸有限公司发生特别重大火灾事故，造成**42人死亡、2人受伤**，直接经济损失**12311万元**。

■ **事故原因：**凯信达公司负责人康继革、康继伟违反相关法律规定，在**未取得特种作业操作证**的情况下，**多次违法违规**电焊作业。

● 案例：四川自贡九鼎大楼“7·17”重大火灾事故（非电力行业）

■ **事故概况：**2024年7月17日四川自贡九鼎大楼（九鼎川南书城）重大火灾事故，造成**16人死亡、39人受伤**，直接经济损失**2670.18万元**。

■ **事故原因：**作业人员**未取得《特种作业操作证》**（焊接与热切割作业）进行气割作业；**未经审批**现场动火作业、拆除防火卷帘。

案例：启程新能源科技有限公司屋顶分布式光伏发电施工项目“3·12”较大火灾事故

■ **事故概况：**2025 年 3月12日16时35分许，廊坊香河启程新能源科技有限公司在屋顶分布式光伏发电项目施工过程中发生一起较大火灾事故，造成**3人死亡**，直接经济损失**419.32万元**。

■ **事故原因：**屋顶分布式光伏发电项目在建设施工过程中，无证作业人员董雪峰使用电弧焊机焊接光伏板金属拉撑时，掉落的熔滴引燃厂房屋顶聚氨酯泡沫（海绵）引发火灾。



第三章：重要条款解读

第十条 电力建设工程、电力检修（含技术改造）项目出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

（八）电力建设工程征地红线内的办公区和生活区，以及电力检修项目（含技改项目）的办公区和生活区设置在滑坡、坍塌、山洪、泥石流、雪崩等自然灾害高风险区域。——技术条线

行业存在问题

由于前期地质调查不到位，仍然存在办公区和生活区设置在滑坡、坍塌、山洪、泥石流、雪崩等自然灾害高风险区域的情况。即使建立了预警机制和应急响应机制，但**监测手段和预警机制与设备精确度、人员责任心、管理成熟度的等诸多因素高度相关，实践中预警机制往往存在信号会中断、通讯手段受限，难以在第一时间通知所有人员等现实问题，应急响应机制则存在“双盲”演练严重不足，管理人员意识不足，一线人员存在侥幸心理等各类问题。**

判定情形

01

电力建设工程征地红线内的办公区和生活区，以及电力检修项目（含技改项目）的办公区和生活区设置在**滑坡、坍塌、山洪、泥石流、雪崩等**自然灾害高风险区域。

【引用：《**建设工程安全生产管理条例**》第二十九条：“施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求”；《**防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求**》3.7.3：“严禁将临时建筑布置在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水区域，且必须避开强风口、危房、河沟、高边坡、深基坑边缘等。搭设在空旷、山脚处的活动房必须采取防风、防雷接地、防洪和防暴雨等措施”；《**施工现场临时建筑物技术规范**》第4.1.1条：“临时建筑不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水区域，应避开水源保护区、坍塌、山洪等危险地段和**低洼积水区域**，应避开**水源保护区、水库泄洪区、濒险水库下游地段**、强风口和危房影响范围，且应避免有害气体、强噪音等对临时建筑使用人员的影响”。】

案例：福建泰宁5.8工地山体滑坡事件

■ **事故概况：**2016年5月8日凌晨5点左右，福建三明市泰宁县开善乡发生山体滑坡，突发10万方以上大型自然灾害泥石流，泥石流冲毁了池潭水电厂扩建工程施工单位(施工单位中水十六局、中水十二局)生活营地，同时冲毁了池潭水电厂厂区办公大楼，造成**35人死亡，1人失联，14人受伤**。

■ **事故原因：**企业监测、管理不到位，不重视，预防防灾防汛工作疏忽。这警示我们一定要关注办公区和生活区的选址问题是事故间接原因。



案例：田湾河大发水电站“8·10”特大泥石流灾害

■ **事故概况：**2007年8月10日晚，雅安市石棉县局部突降暴雨，草科乡三小时最大降雨量接近八十毫米，强降雨过程引发了泥石流灾害。位于草科乡的四川投资集团田湾河开发有限责任公司大发水电站被泥石流袭击，该电站施工单位水电十四局施工人员在避险撤离途中，**10人遇难，2人失踪，3人受轻伤。**

■ **事故原因：**施工区位于泥石流径流区下方，由于受地形、地貌限制，工棚选址在冲沟旁山坡下方是事故原因之一。

第十一条 电力建设工程质量管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

(一) 建设单位未按照国家有关规定办理工程质量监督手续，或未接受质量监督，或未按规定取得质量监督并网意见书即并网；——行政条线、生产条线

行业存在问题

- 1.违规行为屡禁不止：随着电力行业蓬勃发展，电力投资主体多元化，一些新进投资主体严重缺乏电力工程管理经验。近五年，国家能源局派出机构查处未按规定办理质监手续的工程有逐年上升趋势。仅靠事后处罚难以有效遏制违规行为。个别建设单位盲目赶进度，甚至有意逃避质量监督。
- 2.质量问题居高不下：近年来电力质监机构监督发现的工程质量问题数量居高不下，年均50余万条，2025年更是达到68万余条，反映出行业质量管理存在系统性压力，亟需通过更严格的监管手段遏制违规行为。

第十一条 电力建设工程质量管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

风险 后果

未办理质量监督手续或者未受监督的工程，往往缺乏必要的质量检查和过程控制，同时缺乏专业机构的程序性、技术性监督，容易埋下重大质量隐患，导致带病并网，威胁公共安全。同时若放任违规并网行为，更易形成“破窗效应”，加剧行业乱象，致使质量监督制度形同虚设，威胁电力系统安全稳定运行。

本款的纳入既是对上位法要求的具体落实，也是对行业突出问题的精准举措，能够有效督促建设单位履行法定责任，从源头上防范工程质量风险。

判定情形

01

建设单位在开工前，未按照规定办理工程质量监督手续。

【引用：《建设工程质量管理条例》第十三条：“建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理”；《国家能源局关于印发<电力建设工程质量监督暂行规定>的通知》（国能发安全规〔2023〕43号）第十三条：“电力质监机构依照下列程序对电力建设工程进行质量监督。（一）第十二条第（一）、（二）类电力建设工程质量监督程序：工程开工前，建设单位应向电力质监机构提交工程质量监督注册申请。（二）第十二条第（三）类电力建设工程质量监督程序：建设单位应在批次工程建设计划发布1个月内，集中提交批次工程质量监督注册申请，对符合规定条件的申请，电力质监机构应予以受理，并于7个工作日内完成质量监督注册、出具质量监督计划，质量监督计划中应明确抽查项目比例”。】

判定情形

02

在工程**主体结构、设备安装及启动运行**等关键施工阶段，建设单位未按规定申请质量监督检查，工程**建设过程脱离**质量监督。

【引用：《国家能源局关于印发<电力建设工程质量监督管理暂行规定>的通知》（国能发安全规〔2023〕43号）第十三条：“电力质监机构依照下列程序对电力建设工程进行质量监督。（一）第十二条第（一）、（二）类电力建设工程质量监督程序：工程开工前，建设单位应向电力质监机构提交工程质量监督注册申请。……（二）第十二条第（三）类电力建设工程质量监督程序：建设单位应在批次工程建设计划发布1个月内，集中提交批次工程质量监督注册申请，对符合规定条件的申请，电力质监机构应予受理，并于7个工作日内完成质量监督注册、出具质量监督计划，质量监督计划中应明确抽查项目比例”；《国家能源局关于印发水电等六类电力建设工程质量监督检查大纲的通知》（国能发安全规〔2021〕30号）规定的有关工程阶段质量监督内容和要求；《国家能源局关于修订印发火力发电、输变电、陆上风力发电、光伏发电建设工程质量监督检查大纲的通知》（国能发安全规〔2023〕41号）规定的有关工程阶段质量监督内容和要求。】

判定情形

03

工程未按规定取得并网意见书即投入运行。

【引用：《国家能源局关于印发<电力建设工程质量监督管理暂行规定>的通知》（国能发安全规〔2023〕43号）第十八条第二款：“电力调度机构为未按规定取得质量监督并网意见书的电力建设工程办理并网的，由国家能源局及其派出机构责令改正”。】

推荐检查方式及检查内容

01

质量监督手续检查：检查建设单位是否已向相应电力质监机构提交了《电力建设工程质量监督注册申报表》及相关申请材料；核对电力质监机构是否已出具《电力建设工程质量监督注册证书》及《电力建设工程质量监督检查计划书》，确认项目已正式纳入质量监督范围；核对工程正式开工时间、质量监督手续办理时间以及监理、施工、检测单位有关过程资料时间，是否存在时间逻辑矛盾。

02

质量监督情况检查：检查建设单位是否按电力质监机构出具的质量监督计划、电力建设工程质量监督检查大纲规定及时申请质量监督，查阅历次阶段性《电力建设工程质量监督检查整改意见书》、整改闭环记录，是否存在阶段缺失；核查工程阶段性质量监督申请时间与工程实际施工进度是否符合。

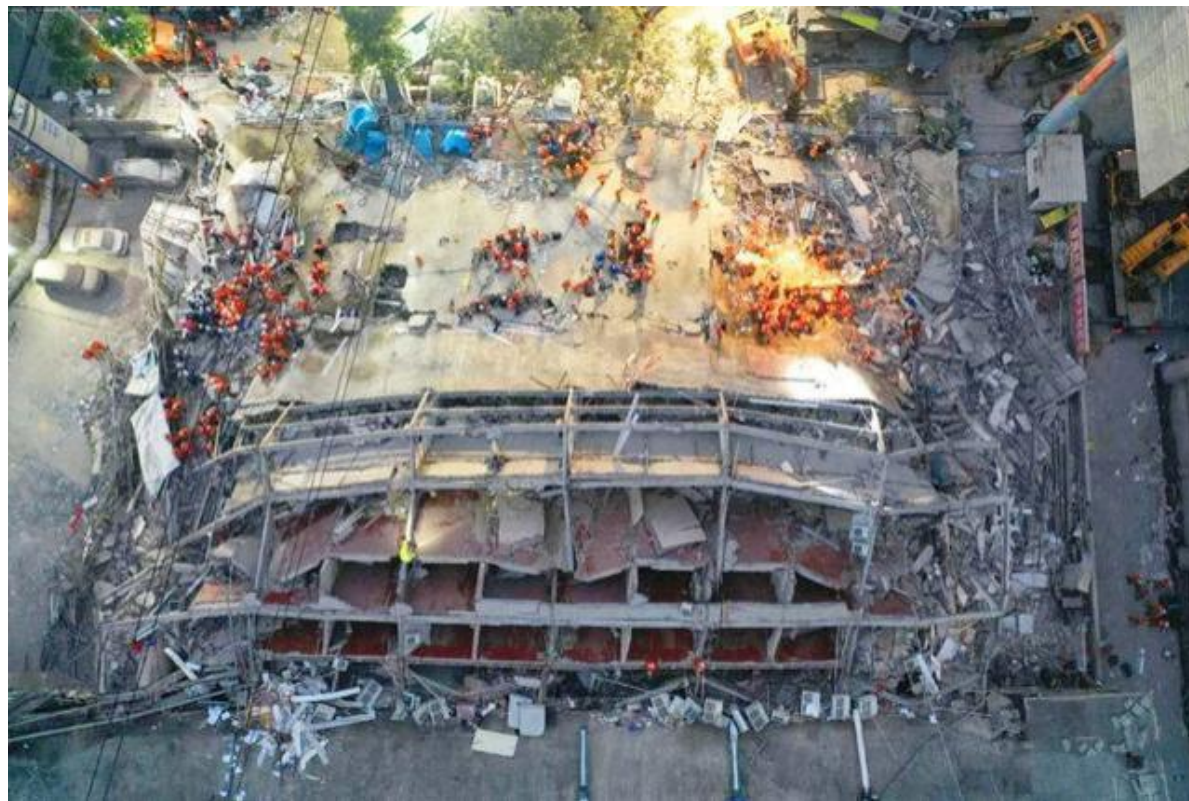
03

并网意见书检查：检查项目是否已通过电力质监机构组织的并网前质量监督检查，并在并网前获取了正式的《电力建设工程质量监督并网意见书》；核对并网意见书中的项目名称、建设单位、并网规模等信息是否与实际一致。

案例4：福建省泉州市欣佳酒店 “3·7” 坍塌事故

■ **事故概况：**2020年3月7日19时14分，位于福建省泉州市鲤城区的欣佳酒店所在建筑物发生坍塌事故，造成**29人死亡、42人受伤**，直接经济损失**5794万元**。事发时，该酒店为泉州市鲤城区新冠肺炎疫情防控外来人员集中隔离健康观察点。

■ **事故原因：**欣佳酒店在未取得建设用地规划许可、建设工程规划许可、未履行基本建设程序、**未办理**施工许可和加固工程**质量监督手续**，且未组织勘察、设计的情况下，多次违法将工程发包给无资质施工人员是事故原因之一。



第十一条 电力建设工程质量管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

(二) 电力建设工程因质量问题未通过竣工验收，或验收不合格即交付使用；——**生产条线**

行业存在问题

电力行业关于工程建成后并网运行有一套完整的验收流程，**未验先用或者将不合格工程按合格工程验收并投入使用的现象在电力行业并不突出**。但此类问题触及安全红线，一旦发生必将造成极其严重的后果。

风险后果

未通过竣工验收的背后，是建设单位质量管理体系运行的严重失效，此类工程往往潜藏着基础与主体结构偷工减料、违规使用不合格材料及设备等致命缺陷。这些隐患具有极强的隐蔽性，运行初期不易察觉，但随时间推移会加速劣化，极易诱发严重的安全事故。

本款的纳入能够有效督促建设单位履行法定责任，防范工程质量隐患带入运行期。

判定情形

01

建设单位在未按有关规定以及验收标准组织验收的情况下，擅自将工程整体或部分交付使用。

【引用：《民法典》第七百九十九条第二款：“建设工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”；《建筑法》第六十一条：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料 and 经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”。】

02

投运前验收中，发现涉及结构安全、主要使用功能的质量缺陷（如地基沉降超标、主体结构裂缝、主要设备安装不合格等）未进行有效整改或整改后未复验合格，即擅自投入使用。

【引用：《建设工程质量管理条例》第五十八条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；（二）验收不合格，擅自交付使用的；（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的”。】

判定情形

03

建设单位组织验收时，将实际不合格的工程按合格工程通过验收并交付。

【引用：《建设工程质量管理条例》第五十八条：“违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任：（一）未组织竣工验收，擅自交付使用的；（二）验收不合格，擅自交付使用的；（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的”。】

04

试运行中发现重大质量问题未解决即转入正式运行。

【引用：《国家能源局关于印发<发电机组进入及退出商业运营办法>的通知》（国能发监管规〔2023〕48号）第五条：“首次并网调试应遵循以下工作程序：（五）发电机组和独立新型储能相关电力工程应符合有关规定，并通过有资质的质监机构监督检查。符合豁免条件的电力工程除外。第六条，发电机组进入商业运营前应当完成以下工作：火力发电机组按《火力发电建设工程启动试运及验收规程》（DL/T5437）要求完成分部试运、整套启动试运。水力发电机组按《水电工程验收规程》（NB/T35048）要求完成带负荷连续运行、可靠性运行。风力发电项目按《风力发电场项目建设工程验收规程》（GB/T31997）要求完成整套启动试运。光伏发电项目按《光伏发电工程验收规范》（GB/T50796）要求完成整套启动试运。抽水蓄能机组按照《可逆式抽水蓄能机组启动试运行规程》（GB/T18482）要求完成全部试验项目并通过15天试运行考核。其余类型发电机组和独立新型储能按照相应工程验收规范完成整套启动试运行”。】

推荐检查方式及检查内容



1.竣工验收情况检查：检查《电力建设工程竣工验收报告》或并网前验收材料，查看验收是否通过；检查验收材料中“不合格项”或“遗留问题”清单中是否存在影响工程正常投入使用的未完项目或未整改完成的质量问题。



2.交付使用情况检查：检查工程移交生产交接书等文件，确认工程是否已移交生产及移交时间；
核查工程是否经启动验收委员会审议通过后，投入运行或移交生产；查阅质量问题台账、监理通知单及回复单、验收“遗留问题”清单，是否存在涉及结构安全、主要使用功能的质量缺陷问题未整改闭环就交付使用。

第十一条 电力建设工程质量管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

(三) 勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准和国家有关勘察、设计深度要求编制勘察、设计文件，或者重大设计变更未按规定履行变更程序；——**技术条线**

行业存在问题

电力行业目前未发现勘察造假行为，但在部分建设单位盲目赶工期、施工单位降成本叠加勘察设计单位低价竞争苗头性问题已经显现的情况下，勘察设计深度不足、重大设计变更未履行程序、违规交付白图等现象仍时有发生。

风险后果

勘察设计违规将导致工程存在先天性缺陷。四川红旗桥因勘察数据造假导致设计无法匹配实际地质风险，最终导致大桥垮塌。

四川红旗桥垮塌事件虽然不属于电力行业，但其勘察单位是电力行业的知名勘察设计单位，需警惕潜在风险，同时也印证了上述条款纳入重大隐患判定标准的必要性。要以该事件为镜鉴，加强电力重大工程勘察设计监管，从源头筑牢质量安全防线。

01. 勘察报告**造假**的。

02. 勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的。

03. 勘察单位编制的勘察文件与施工揭露地质情况存在**重大差异**，**且**未开展补充勘察工作的。

04. 设计单位**未根据勘察成果文件**进行建设工程设计的。

05. 设计单位交付**主要建（构）筑物的基础、主体结构、主要设备安装非正式图纸**，**并**作为施工依据的。

06. 设计单位在设计文件中选用的**主要建（构）筑物关键部位建筑材料、建筑构配件和设备**，其**质量要求低于国家强制性标准（条文）**的。

07. 重大设计变更未履行审批手续的。

判定情形

01

勘察报告造假的。

【引用：《建筑法》第五十二条规定：“建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求”。《建设工程质量管理条例》第十九条：“勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责”。】

02

勘察、设计单位未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第十九条：“勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责”；《建设工程勘察设计管理条例》第四条：“从事建设工程勘察、设计活动，应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则。第五条第二款，建设工程勘察、设计单位必须依法进行建设工程勘察、设计，严格执行工程建设强制性标准，并对建设工程勘察、设计的质量负责。第二十五条，编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列规定为依据：（一）项目批准文件；（二）城乡规划；（三）工程建设强制性标准；（四）国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。铁路、交通、水利等专业建设工程，还应当以专业规划的要求为依据”。】

判定情形

03

勘察单位编制的勘察文件与施工揭露地质情况存在重大差异，且未开展补充勘察工作的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第二十条：“勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确”。】

04

设计单位未根据勘察成果文件进行建设工程设计的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第五条：“从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。第二十一条，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限”；《建设工程勘察设计管理条例》第四条：“从事建设工程勘察、设计活动，应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则”。】

05

设计单位交付主要建（构）筑物的基础、主体结构、主要设备安装非正式图纸，并作为施工依据的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第十一条第二款，：“施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。第二十八条，施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议”。】

判定情形

06

设计单位在设计文件中选用的主要建（构）筑物关键部位建筑材料、建筑构配件和设备，其质量要求低于**国家强制性标准（条文）**的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第二十二条：“设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商”。】

07

重大设计变更未履行审批手续的。

【引用：《**建设工程勘察设计管理条例**》第二十八条：“建设单位、施勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程责任。施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，**建设单位应当报经原审批机关批准后**，方可修改”。】



国家能源局

National Energy Administration

请输入关键字



[首页](#) [信息公开](#) [领导活动](#) [新闻中心](#) [能源要闻](#) [在线办事](#)

您当前位置：[首页](#) > [正文](#)

国家能源局关于印发水电工程勘察设计管理办法和水电工程设计变更管理办法的通知(国能新能[2011]361号)

发布时间：2011-12-22

来源：国家能源局

[大](#) [中](#) [小](#)



国家能源局关于印发水电工程勘察设计管理办法 和水电工程设计变更管理办法的通知

国能新能[2011]361号

各省、自治区、直辖市发展改革委、能源局，国家电网公司、南方电网公司、中国国电集团公司、中国华电集团公司、中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国电力投资集团公司、国家开发投资公司、中国长江三峡集团公司、中国水利水电建设集团公司、葛洲坝集团公司，水电水利规划设计总院：

案例分析

- **案例：红旗特大桥勘察钻孔数据造假桥梁垮塌事故（其他行业）**

应急管理部通报，2025年11月发生的四川阿坝红旗特大桥垮塌暴露出，涉事的勘察公司没有完成设计规定的钻孔数量，却虚报完成，源头上埋下重大事故隐患。

- **案例：三门峡铁路立交勘察资料造假边坡溜塌事故（其他行业）**

（其他行业）2025年12月6日，河南省三门峡市陕州区境内陇海线发生一起下穿立交顶进铁路营业线施工中边坡溜塌铁路交通较大事故。勘察分包单位土工试样成果弄虚作假，勘察报告提出的场区岩土地层分布、物理力学指标严重失真，错失从地质勘察源头对场区工程地质进行客观评价，指引设计对地质异常区域开展针对性的防护设计，是事故发生的直接原因之一。

- **案例：聊城光伏项目无正式施工图使用白图施工违规事件**

2025年10月18日发现，聊城市东昌府区闫寺街道 200MW 乡村振兴光伏综合示范项目，设计单位中国葛洲坝集团电力有限责任公司未出具正式版升压站预制舱、主要设备基础以及光伏区PHC 管桩施工图，施工单位（中国葛洲坝集团电力有限责任公司）依据施工白图已完成升压站主变压器、GIS、SVG、一二次设备预制舱、架构基础混凝土施工和光伏区部分PHC管桩施工。

第十一条 电力建设工程质量管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定 标准

(四) 施工单位在主要建(构)筑物的基础、主体结构、主要设备、承重构件等关键部位施工中**偷工减料**，或使用**不合格的建筑材料、建筑构配件和设备**，或有**不按照工程设计图纸、施工技术标准施工的其他行为**；——**生产条线**

行业 存在 问题

1. 偷工减料与以次充好现象时有发生

部分施工单位为追求利润最大化，在隐蔽工程或关键部位偷工减料：如减少钢筋用量、降低混凝土标号、使用不合格材料等。

2. 重进度、轻质量的惯性思维

赶工期成为施工违规的重要诱因。丰城事故调查显示，建设单位盲目压缩工期，施工单位为抢进度违规作业，导致多道工序失控。速度优先的导向使质量管控形同虚设，为重大事故埋下祸根。

3. **盲目凭经验施工**。部分施工企业特别是一些新进入电力领域的施工企业，对电力工程特点、标准规范不熟悉不掌握，对现场管控薄弱，施工队凭经验盲目施工。

第十一条 电力建设工程质量管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

风险 后果

1. 可能直接引发重特大事故

丰城11·24事故：施工单位不按强制性标准施工、违规拆除模板，导致冷却塔坍塌事故，社会影响极其恶劣。

2. 造成长期安全隐患与经济损失

施工阶段埋下的隐患具有隐蔽性和滞后性。主体结构使用不合格材料可能导致结构承载力下降，即便短期没有暴露，仍可能在运行多年后出现裂缝甚至坍塌；边坡、地下洞室等未按设计进行支护可能造成坍塌事故。

3. 破坏行业生态与社会信任

重大质量安全事故会重创行业声誉，引发公众对电力基础设施安全的信任危机。每一次重大事故事件发生后，行业整顿成本巨大，社会影响深远。

本款通过制度设计将施工环节的偷工减料、使用不合格材料、不按图施工等行为直接与重大事故隐患挂钩，能够有效震慑违规行为，压实参建各方主体责任，防范遏制重特大事故，守护人民群众生命财产安全。

- 01.深基坑、高边坡、地下洞室等未按设计要求或施工技术标准进行开挖和支护的。
- 02.主要建（构）筑物基础未按设计或技术标准施工，可能导致上部结构坍塌或倾覆的。
- 03.主要建（构）筑物主体结构施工时，地基承载力不符合设计要求或者基础未达到设计及规范要求强度的。
- 04.主要建（构）筑物主体结构与基础连接形式、连接材料或者施工工艺不符合规范及设计要求，可能导致结构整体倾覆的。
- 05.主要建（构）筑物主体结构未按设计或技术标准施工，偏差、变形超出规范允许值或者计算分析受力超过承载能力极限状态，可能导致结构坍塌的。
- 06.主要建（构）筑物的混凝土、钢筋、钢材、连接件、装配件、主要设备等质量不合格，或者规格、数量等不满足设计要求，经设计复核或者专家论证不能满足安全要求的。
- 07.高耸结构等模板支架拆除，滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到规范规定和设计要求的。
- 08.高温紧固件、高温高压管道材质选用错误，或者其焊接接头存在危险性缺陷的。

条款依据：

- 《建筑法》
- 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）
- 《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》（国能发安全〔2022〕55号）
- 国家及行业发布的各类电力工程设计、施工技术规范及验收标准，如《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）、《110kV~750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB50233-2014）、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB 55032-2022）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）、《火力发电厂金属技术监督规程》（DL/T438-2023）、《火力发电厂高温紧固件技术导则》（DL/T439-2018）。

判定情形

01

深基坑、高边坡、地下洞室等未按设计要求或施工技术标准进行开挖和支护的。

【引用：《建筑法》第五十八条：“建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计”；《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》（国能发安全〔2022〕55号）第30.1条：“严禁在超前地质预报和安全监测措施不到位的情况下进行地下工程开挖”，第30.2条：“每循环开挖时初期支护必须及时跟进，严禁在初期支护未跟进或跟进未完成的情况下进行下循环开挖钻爆作业”，第30.10条：“大断面洞室全断面开挖或扩挖必须自上而下分层进行，下层开挖需在上层开挖支护完成且监测围岩变形稳定后进行”的规定。】

02

主要建（构）筑物基础未按设计或技术标准施工，可能导致上部结构坍塌或倾覆的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第二十八条：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。第六十四条，违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书”。】

判定情形

03

主要建（构）筑物**主体结构**施工时，**地基承载力**不符合设计要求或者基础未达到设计及规范要求强度的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第二十八条：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”，第六十四条：“违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书”。】

04

主要建（构）筑物**主体结构与基础连接形式、连接材料**或者**施工工艺**不符合规范及设计要求，可能导致结构整体倾覆的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第二十八条：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。第六十四条，违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书”。】

判定情形

05

主要建（构）筑物主体结构未按设计或技术标准施工，偏差、变形超出规范允许值或者计算分析受力超过承载能力极限状态，可能导致结构坍塌的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第二十八条：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。第六十四条，违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书”。】

06

主要建（构）筑物的混凝土、钢筋、钢材、连接件、装配件、主要设备等质量不合格，或者规格、数量等不满足设计要求，经设计复核或者专家论证不能满足安全要求的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第二十八条：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”，第六十四条：“违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书”。】

判定情形

07

高耸结构等模板支架拆除，滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到规范规定和设计要求的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第二十八条：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”，第六十四条：“反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书”。】

08

高温紧固件、高温高压管道材质选用错误，或者其焊接接头存在危险性缺陷的。

【引用：《建设工程质量管理条例》第二十八条：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料”，第六十四条：“违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书”。】

案例分析

- **案例：抽水蓄能电站边坡支护质量不达标**

2025年11月，福建永安抽水蓄能电站下水库坝肩边坡支护出现质量问题。施工单位水电三局在现场管理方面存在缺位，未严格按设计图纸施工。具体问题包括：在未获得设计单位同意的情况下，擅自更改锚筋桩的施工工艺，导致锚筋桩及锚杆部分的水泥砂浆饱满度和钢筋长度未能满足设计规范要求。此外，在关键工序作业期间，质检人员未能全程在场进行监督与管理，进一步加剧了质量风险。

案例分析

- **案例：电厂扩建工程钢筋施工不符合设计**

2024年1月，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程的烟囱施工被发现有严重质量问题，钢筋未按设计要求安装。质量监督专家在审查施工资料时发现，监理单位的烟囱施工旁站记录存在严重的信息缺失，缺少了关键的钢筋规格与数量信息，这表明工程关键质量控制环节存在显著的管理漏洞。经过实地测量，发现第107节筒壁的内侧与外侧钢筋实际数量分别为512根和511根，均远低于设计要求的592根。后续第三方检测确认，烟囱主体结构存在多处纵向受力钢筋缺失，完全不满足设计要求。最终，该不合格烟囱已被拆除并重建。

案例分析

- **案例：铁路桥梁垮塌重大安全事故**

2025年8月，青海省黄南藏族自治州尖扎县新建西宁至成都铁路尖扎黄河特大桥发生重大垮塌事故。事故调查认定，事故直接原因是施工单位在建设临时扣塔的过程中，违规购买并使用了劣质螺栓，且顶部分配梁的制作安装质量不符合技术要求。同时，验收过程流于形式，未能发现和纠正这些严重缺陷。在后续张拉过程中，分配梁的拼接部位发生断裂，导致斜拉扣挂系统失效，进而造成部分桥梁结构垮塌。该事故也暴露了建设、设计、监理及监控等单位未认真履行各自的安全职责，相关监管部门也存在履职不到位的问题，最终酿成了一起重大的生产安全责任事故。

案例分析 2025 年 8 月 22 日 3 时 01 分许，青海省黄南藏族自治州尖扎县新建西宁至成都铁路（以下简称西成铁路）尖扎黄河特大桥施工项目发生一起重大垮塌事故，造成 13 人死亡、3 人失联，直接经济损失约 4886 万元。



- 01

建设单位
兰新铁路甘青有限公司
- 02

施工单位
中铁大桥局第七工程有限公司
- 03

勘察设计和施工监控单位
中铁第一勘察设计院集团有限公司
- 04

施工图审核单位
中铁第四勘察设计院集团有限公司
- 05

临时结构设计单位
中铁大桥局集团有限公司设计分公司
- 06

监理单位
中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司
- 07

劳务分包相关单位
彭泽县麒麟建筑安装工程有限公司
- 08

劳务分包相关单位
固始光辉路桥建筑劳务有限公司

事故原因递进链条



第十一条 电力建设工程质量管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定
标准

(五) 监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量；或者虚构、伪造、篡改相关监理记录，未对工程关键部位、重要工序开展检查即签署通过，将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字。——监理单位生产条线

行业
存在
问题

我国监理制度从上世纪80年代鲁布革水电站引入至今，经历了从无到有、从试点到全面推行的发展历程，在提升工程质量、规范市场秩序方面发挥了重要作用。然而，当前行业面临低价竞争、人才流失、权责失衡等困境，导致口碑恶化。

1. 监理独立性缺失与利益捆绑

监理单位与建设单位存在委托代理关系，部分监理单位为维持业务，被迫迎合建设单位压缩成本、赶工期的要求，甚至与施工单位形成利益共同体，对违规行为视而不见、见而不管。

2. 监理履职形式化与造假问题
虚构、伪造监理记录：如某电站监理滞后进场后补签资料，实际未对关键工序进行检查，此类造假使监理资料完全失去真实性，隐患无法通过追溯发现。

走过场式监督：监理人员对重要工序未进行实质性检查即签署合格意见，或未对隐蔽工程进行旁站监督。

3. 监理行业内卷式竞争与能力不足。低价中标导致监理取费过低，监理单位无力配备足额、合格的监理人员，或人员专业能力不足，难以发现复杂技术问题。部分监理人员责任心缺失、能力不足，怠于履行检查职责。行业陷入恶性循环怪圈。

第十一条 电力建设工程质量管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

风险 后果

1.直接导致工程质量隐患与事故

监理失职或串通造假，将直接导致重大质量隐患，引发公众对电力基础设施安全的强烈担忧，破坏政府与行业的公信力。

2.造成巨额经济损失与社会影响

因监理失职导致的质量问题，往往需通过返工、拆除、加固等方式整改，造成巨大经济损失。

3. 行业信任危机

监理制度是工程质量安全管理体系的重要组成部分，若监理普遍存在弄虚作假、未履职等问题，将导致整个工程监理体系失信，建设单位质量安全管控失去有效抓手，行业陷入劣币驱逐良币的恶性循环。

将监理串通造假、虚假履职等行为纳入重大隐患判定标准，是维护监理制度有效性、防范工程质量系统性风险的必然要求。通过严格的隐患判定和监管手段，倒逼监理单位依法履职，筑牢工程质量防线，避免因监理失控导致的质量事故，保障电力基础设施本质安全，维护公众利益与行业健康发展。

判定情形

01

与建设单位或施工单位合谋，隐瞒工程施工中的重大质量缺陷或事故隐患。

【引用：《建筑法》第六十九条：“工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任”；《建设工程质量管理条例》第六十七条第一款：“工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：（一）与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的”。】

02

默许施工单位工程关键部位使用不合格的建筑材料、构配件或设备，不按规定进行见证取样、开箱验收或平行检验，或者伪造相关记录，对不合格产品签署同意进场或使用。

【引用：《建筑法》第六十九条：“工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处以罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任”；《建设工程质量管理条例》第六十七条第二款：“工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：（二）将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的”。】

判定情形

03

发现施工单位在工程关键部位未按工程设计图纸或施工技术标准施工（如偷工减料），不予制止、不签发整改通知单，甚至协助其伪造验收记录。

【引用：《建筑法》第三十五条：“工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任”；《建设工程质量管理条例》第三十七条：“未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收”。】

04

监理人员未在现场关键工序进行旁站监督，或者事后伪造旁站监理记录。

【引用：《建设工程质量管理条例》第三十六条：“工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”。】

判定情形

05

对地基基础、主体结构、主要设备安装等关键部位和重要工序，未进行现场检查即签署验收合格文件。

【引用：《建筑法》第三十五条：“工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任”；《建设工程质量管理条例》第三十六条：“工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”。】

06

违规销毁反映工程质量问题的原始影像资料或书面材料，或以丢失名义隐瞒相关原始资料。

【引用：《建设工程质量管理条例》第三十六条：“工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”；《建设工程质量管理条例》第六十七条第一款：“工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：（一）与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的”；《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2021第11.1.3：“监理文件是实施监理过程的真实反映，既是监理服务成效的根本体现，也是工程质量、安全事故责任认定的重要依据”。】

案例分析

- **案例：监理责任落实不到位**

2025年11月，福建永安抽水蓄能电站下水库坝肩边坡支护质量问题监理单位华东咨询公司，存在对工程质量监理责任落实不到位，执行监理制度不严格，未按照相关规定对部分关键工序实施全过程旁站监理等问题。

- **案例：无监理开工与事后审查**

2026年2月8日，发现华电永昌抽水蓄能有限公司投资建设的甘肃永昌抽水蓄能电站进厂交通洞与通风兼安全洞等工程在无监理的情况下开工建设。抽查施工过程资料发现，监理单位黄河勘测规划设计研究院有限公司（与黄河工程咨询监理有限责任公司组成联合体）进场后对合同施工组织设计、超危大工程专项施工方案等进行了补充审查，但审查时间均在监理进场之后；对相关质量验评资料进行了补充签证，监理单位对补充签证的施工项目内容实际未履行全过程监理职责。

- **案例：核心管控资料完全缺失**

2026年3月11日发现，四川川能智网崇州市100MW/200MWh电化学储能电站，工程所用原材料、半成品、构件、设备等产品除钢筋（原材料）外均缺少进场检验或复检记录监理单位四川省康源联合建设项目管理有限公司未履行全过程质量管控职责，未按规定设置见证点、旁站点等质量控制点，监理日志、电气设备交接试验旁站记录、设备到货开箱检验记录、工程材料见证取样记录等核心管控资料全部缺失，关键工序管控完全缺位。

第十三条 电力企业安全管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

(一) 上岗作业的特种作业人员未按规定经专门的安全作业培训并取得相应资格；——**生产条线**

行业存在问题

电力企业中特种作业人员非常普遍，原《重大电力安全隐患判定标准(试行)》(国能综通安全〔2022〕123号)中缺乏持证上岗的相关规定，而房屋市政领域、水利领域、工矿商贸类似领域的重大事故隐患判定标准均有相关描述，因此，电力行业需要尽快进行完善。

风险后果

受到利益驱动，长久以来，特种作业人员的假证制作已经形成了完整的产业链。经过几年的严厉打击，从公开的行政处罚案例和国家能源局通报中的问题来看，特种作业人员不持有效证件的问题已经大大减少，但仍未杜绝。从电力生产和建设领域安全生产事故原因分析来看，人的因素中特种作业人员是高危岗位，如果未经专业培训、通过考核，则不仅自身安全难以保证，而且会对其他人员的安全造成严重影响。

判定情形

01

上岗作业的特种作业人员未按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2025年应急管理部令第19号）或《建筑施工特种作业人员管理规定》（2025年住房和城乡建设部令第60号）的规定经专门的安全作业培训；

【引用：《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2025年应急管理部令第19号）第四条：“特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业”；《建筑施工特种作业人员管理规定》（2025年住房和城乡建设部令第60号）第三条：

“建筑施工特种作业人员应当依法参加专门的安全作业培训并考核合格，取得建筑施工特种作业操作资格证书，方可上岗从事相应的施工作业”。】

判定情形

上岗作业的特种作业人员和特种设备作业人员未取得有效的特种作业操作证、建筑施工特种作业人员操作资格证、特种设备作业人员证。

02 【引用：《安全生产法》第三十条：“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定”；《电力建设工程施工安全监督管理办法》第三十条：“施工单位应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育”；《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》（国能发安全[2022]55号）1.9：“特种作业人员和特种设备作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作证、建筑施工特种作业人员操作资格证、特种设备作业人员证，方可从事相应的作业”。】



中华人民共和国应急管理部

Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China

对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 竭诚为民

首页机构新闻公开服务互动党建社会救援服务应急科普

首页 > 政府信息公开

标题: 应急管理部 住房和城乡建设部 国家矿山安监局关于印发《特种作业目录》的通知

索引号: 4/2026-00014

发文字号: 应急〔2026〕45号

发文单位: 应急管理部

所属机构: 安全生产执法和工贸安全监督管理局

主题分类: 安全执法和工贸监管

公文种类: 通知

成文日期: 2026年5月22日

发布日期: 2026年5月26日

应急管理部 住房和城乡建设部 国家矿山安监局

关于印发《特种作业目录》的通知

应急〔2026〕45号

各省、自治区、直辖市应急管理厅（局）、住房城乡建设厅（委、管委）、矿山安监部门，新疆生产建设兵团应急管理局、住房城乡建设局，国家矿山安监局各省级局：

现将《特种作业目录》印发给你们，请遵照执行。本文件自2026年6月1日起施行。此前发布的有关文件与本文件规定不一致的，按照本文件执行。

案例：中电大型设备安装工程有限公司 施工现场“8·20”触电事故

■ **事故概况：**2020年8月20日上午12时15分左右,中电大型设备安装工程有限公司在华能通辽风力发电有限公司开鲁建华风电场106机组机舱吊装作业过程中发生一起触电事故,死亡**1人**,直接经济损失**130万元**。

■ **事故原因：**现场监护人员、**吊装指挥人员未持证上岗**是事故主要原因之一。



案例：中易建设有限公司“8·28”触电事故

■ **事故概况：**2021年8月28日8时22分左右,中易建设有限公司在天津华电南港热电工程中,发生一起触电事故,造成**1人死亡**,直接经济损失约**171.6万元人民币**。

■ **事故原因：**中易建设公司安排未取得电工特种作业资格证的耿××从事电气施工作业，王××和耿××在带电的低压配电柜上从事穿电缆作业,未按照华电开发区分公司或天津电建公司有关制度要求办理工作票,也未采取相应的安全防护措施。



图 7



图 8

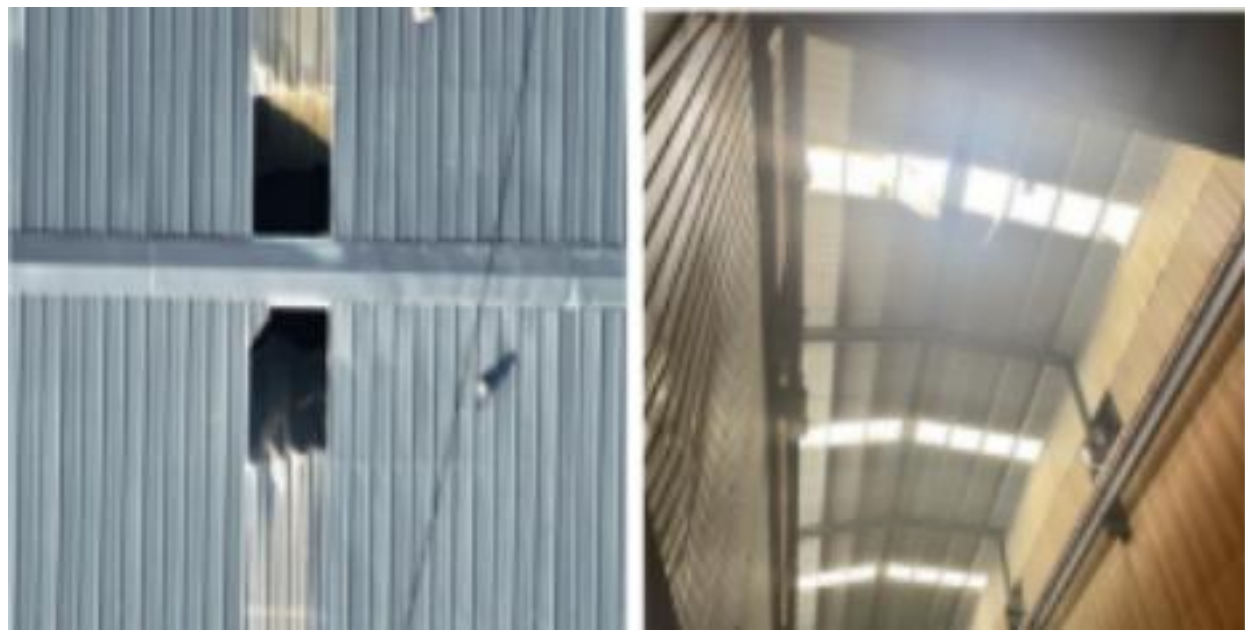


图 9

案例：西湖双浦浙江晶鼎电力工程有限公司“3·1”一般高处坠落事故

■ **事故概况：**2024年3月1日7时10分许，位于杭州市西湖区双浦镇轮渡路15号的杭州三杭电梯部件有限公司厂区内，浙江晶鼎电力工程有限公司劳务外包人员在机修厂房屋顶安装光伏板支架过程中，发生一起高处坠落事故，造成**2人死亡**。

■ **事故原因：**经调查认定，西湖双浦浙江晶鼎电力工程有限公司“3·1”高处坠落事故是一起因浙江晶鼎电力工程有限公司高处作业未审批，违规组织作业，2名施工人员郭*军、童*全安全意识淡薄，未取得高处作业操作证，未佩戴安全帽、未系安全绳，擅自冒险进入高处作业区域，导致高处坠落的一般生产安全责任事故。



第十三条 电力企业安全管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

(二) 新建、改建、扩建工程的关键安全设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；——**生产条线**

行业存在问题

不少电力企业为追求经济利益，不重视安全设施建设的问题较为严重。在电力建设项目的设计和施工阶段忽视生产的安全要求，没有配备应用的安全设备。在生产运营阶段，关键安全设备也可能未投入使用，或随已投入但缺乏维保，起不到应有的保护作用。

风险后果

新建、改建、扩建工程的关键安全设施，未与主体工程同时设计、同时施工，可能会导致建设过程中人员伤亡。若未同时投入生产和使用，可能导致项目建成后，安全防护能力显著不足，可能导致生产安全事故。

判定情形

01

新建、改建、扩建工程的安全监控与报警系统、或电气防护与隔离设施、或安全警示与标识系统、或防坠落与高空作业防护、或应急与疏散设施、或防尘、排水与环境控制设施等安全设施，未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；

【引用：《安全生产法》第三十一条：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算”；《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2015年国家安全生产监督管理总局令第77号）第四条：“生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”；《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求》（国能发安全[2022]55号）1.16：“新建、改建、扩建工程的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”。】

02

新建、改建、扩建工程施工过程中未按规定将关键安全设施与主体工程施工同步实施**。**

【引用：《电力建设工程施工安全管理导则》14.2.4：“施工单位应建立安全设施管理制度，明确安全防护设施设置、验收、维护和管理责任单位（部门）、责任人、发布安全设施目录，建立管理台账。常见的安全设施见附录E”。】

案例：衡水奥宇钢结构有限公司“7·29”高处坠落事故

■ **事故概况：**2022年7月29日18时30分许,衡水奥宇钢结构有限公司在北方上都正蓝旗新能源有限责任公司测风塔改造工程施工过程中发生一起高处坠落事故,造成**1人死亡**,直接经济损失**427.37万元**。

■ **事故原因：**衡水奥宇钢结构有限公司作为项目施工单位,未开展风险辨识和隐患排查,未发现测风塔螺栓脱落的安全隐患。未按规定发放符合高处作业要求的安全防护用具并监督作业人员正确使用。未执行铁塔有人时不得松拆拉线的规定,拆除铁塔拉线时未使用钢丝绳设置临时拉线是事故主要原因之一。

案例：雨花区黄古路110KV、10KV电缆土建工程“8·26”较大坍塌事故调查报告

■ **事故概况：**2022 年8 月26 日9 时15 分许,位于雨花区的黄古路110KV、10KV 电缆土建工程(洞井铺变配套路由)项目 K1+140 至K1+160 段余线井(长郡雨花外国语学校北门施工地段)发生一起较大坍塌事 故,造成**3 人死亡**,直接经济损失**527.9 万元**

■ **事故原因：**劳务分包单位建超电力工程公司在没有采取可靠安全支护措施情况下对K1+140 至 K1+160 段余线井垂直开挖且深度达到4.5 米,形成重大事故隐患。



第十三条 电力企业安全管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

(三) 关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息；——**生产条线**

行业存在问题

部分电力企业出于节省运营成本、逃避监管等方面的考虑，关闭、破坏相关设施或者篡改、隐瞒、销毁相关数据、信息的行为时有发生。

风险后果

关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息致使相关设备设施不能发挥应有的预防和保护功能，导致生产安全事故发生或者扩大事故后果。

判定情形

01

电力企业中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，处于未通电、未启用、未联锁、数据失真等不能正常运行、使用的状态或相关数据、信息经人为篡改、隐藏、销毁的。

【引用：《安全生产法》第三十六条第三款：“生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息”；《刑法修正案（十一）》第一百三十四条之一（危险作业罪）第一款：“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，有下列情形之一的，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的”。】

案例：浙江省永康市雅某酒店用品有限公司危险作业

■ **事故概况：**浙江省永康市雅某酒店用品有限公司负责人李某远，擅自关闭了公司油漆仓库及危废仓库的可燃气体报警器。尽管公司在 2022 年 5 月发生火灾后未造成严重后果，但消防部门在检查中发现了该问题并责令整改，李某远对此拒不执行。

■ **事故原因：**李某远关闭报警器的核心动机是为节约生产成本，并存在严重的侥幸心理。其行为属于主观故意，在明知关闭报警器存在重大安全隐患的情况下，仍在存放易燃易爆危险品的区域停用报警装置，且对监管部门的整改要求置若罔闻。

■ **法律处罚：**法院认定李某远的行为已构成危险作业罪，依据《中华人民共和国刑法》相关规定，判处其有期徒刑八个月。此案明确警示，即使未造成实际严重后果，只要实施了法定的危险行为，同样会受到法律的严厉制裁。

第十三条 电力企业安全管理出现的下列任一项情形判定为一项重大隐患

判定标准

(四) 未按规定制定本单位生产安全事故应急救援预案或未定期组织应急演练。——行政条线

行业存在问题

部分电力企业存在应急体系建设滞后的情况，对《生产安全事故应急预案管理办法》、《电力企业涉电应急预案管理办法》的规定不熟悉、不了解；对于民营电力企业，未按规定制定本单位生产安全事故应急救援预案或未定期组织应急演练的情况还比较严重。

风险后果

事故发生都是突然地，如果缺乏生产安全事故应急救援预案并定期组织应急演练熟悉各项流程和职责的，基本不可能在事故发生后冷静科学的进行处置，在慌乱的情况下，还有可能导致事故二次伤害或者盲目施救扩大事故伤亡。

第三章：重要条款解读

判定情形

01

电力企业未按《生产安全事故应急预案管理办法》或《电力企业涉电应急预案管理办法》的规定**编制、评审、发布、修订**本单位生产安全事故应急预案。

【引用：《安全生产法》第八十一条：“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接”；**《生产安全事故应急预案管理办法》第五条**：“生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各分管负责人应当按照职责分工落实应急预案规定的职责”，第九条：“编制应急预案应当**成立编制工作小组**，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加”，第十条：“编制应急预案前，编制单位应当进行**事故风险辨识、评估和应急资源调查**”，第十六条：“生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效”，第二十二条：“参加**应急预案评审的人员**应当包括有关安全生产及应急管理方面的专家。评审人员与所评审应急预案的生产经营单位有利害关系的，应当回避”，第二十三条：“应急预案的评审或者论证应当注重基本要素的完整性、组织体系的合理性、应急处置程序和措施的针对性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容”，第二十四条，：“生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由**本单位主要负责人签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将有关事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员**”；】

第三章：重要条款解读

判定情形

01

【引用：《电力企业涉电应急预案管理办法》第六条：“电力企业根据需要组成涉电应急预案编制工作小组，吸收有关部门和单位人员、有关专家及有应急处置工作经验的人员参加。**编制工作小组组长由电力企业有关负责人担任**”，第七条：“电力企业编制涉电应急预案应当在开展风险评估、应急资源调查和**案例分析**的基础上进行”，第八条：“涉电应急预案编制应当符合下列基本要求：（一）应急组织机构和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；（二）有明确、具体的突发事件预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；（三）有明确的应急保障措施，并能满足本单位的应急工作要求；（四）预案基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确；（五）与企业内部其他应急预案、其他单位的相关应急预案在内容上应相互衔接”，第十条：“电力企业应对本单位涉电应急预案开展评审，评审前应组建评审专家组。涉及政企协同、网厂协调和社会联动的涉电应急预案的评审，可邀请政府相关部门、国家能源局及其派出机构和其他相关单位人员参加”，第十一条：“涉电应急预案评审结果应当形成评审意见，评审专家应当按照“谁评审、谁签字、谁负责”的原则在评审意见上签字，评审意见应当记录、存档。电力企业应当按照评审专家组意见对涉电应急预案进行修订完善”，第十二条：“涉电应急预案评审应当保证应急预案的合规性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的可操作性、保障措施的实用性和预案体系的有效衔接”，第十三条：“电力企业涉电应急预案评审合格并履行内部审批程序后，由电力企业主要负责人签署印发”，第二十一条：“涉电应急预案修订**涉及应急组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、突发事件分级标准等重要内容的**，修订工作应当参照本办法规定的预案编制、评审、发布、备案程序组织进行。仅涉及其他内容的，修订程序可根据情况适当简化”。】

判定情形

02

电力企业未按《生产安全事故应急预案管理办法》或《电力企业涉电应急预案管理办法》的规定定期组织本单位生产安全事故应急预案应急演练。

【引用：（1）《安全生产法》第八十一条：“生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练”；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条第一款：“生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，**每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练**”、第三十三条第二款：“危险化学品存储单位、**电力施工单位等人员密集场所经营单位，应当至少每半年组织一次生产安全事故应急预案演练**，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门”，第三十四条：“应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见”；《电力企业涉电应急预案管理办法》第十六条：“电力企业应当建立涉电应急预案演练制度，通过采取形式多样的方式方法，对涉电应急预案所涉及的单位、人员、装备、设施等组织演练。鼓励电力企业开展无脚本演练，增强演练效果”，第十七条：“电力企业应当对涉电应急预案演练进行整体规划，并制定具体的应急演练计划。根据本单位的风险防控重点，**涉电应急预案每3年至少进行一次演练**”，第十八条：“电力企业在开展涉电应急预案演练后，应当组织对演练效果进行评估，针对演练过程中发现的问题对相关涉电应急预案提出修订意见，并组织落实意见要求。演练评估、修订意见以及落实情况应当有书面记录”。】

案例：湖南油联电力建设有限公司衡南220kV输变电工程基础施工“7.2”较大中毒窒息事故

■ **事故概况：**2020年7月2日9时30分左右,湖南洒联电力建设有限公司衡南堆子岭220kV输变电工程基础施工G30号基坑施工时发生一起一氧化碳中毒事故,造成**5人死亡**,直接经济损失**665万元**。

■ **事故原因：**应急演练没有取得预期效果,对作业人员的应急救援教育培训不到位,应急救援演练缺乏实效性,导致项目施工过程中发生紧急情况时,现场施工人员不能正确辨识存在的风险,处置措施严重失误,关键时刻盲目施救。是事故原因之一。



案例：盐源县兴源水电开发有限责任公司“7·16”较大淹溺事故

■ **事故概况：**2024年7月16日19时30分左右，盐源县兴源水电开发有限责任公司石门坎电站5名职工在电站冷水河取水口底格栅廊道清除堵塞体取水时，发生淹溺事故，造成**3人死亡，1人失踪，1人轻伤**。

■ **事故原因：**兴源水电公司未按照有限空间专项应急预案开展有限空间应急演练，从业人员不具备必要的应急知识和应急处置能力，现场施救过程中决策不当、错误施救。



第十四条 除第五条至十三条所列情形外，其他严重违反电力安全生产法律法规、规章、政策文件和强制性标准，或可能导致大面积停电、重大人员伤亡、重大经济损失等严重后果的电力安全隐患，可判定为重大隐患。

判定情形：

审慎处理！建议由国家电力应急专家库综合研判后确认！

目 录



第一部分

背景与重大意义

第二部分

总体介绍

第三部分

重点条款解读

第四部分

工作建议

不盲判

“法无规定不可为”，坚持客观审慎的态度。
一切判定必须基于41号令及官方解读，不得凭主观经验盲目判定。

不漏判

以高度的责任感，全面排查，切不可放过一个重大事故隐患。
动态更新，注意判定标准、解读文件、依据文件的变化。

不误判

发挥智库作用，严格基于专家组的专业判断。
不刷小视频，在实践中培养专业队伍和专家。

国家发展改革委关于向社会公开征求《电力建设工程施工安全监督管理办法》（公开征求意见稿）意见的公告（6月30日截止）



第九章·附则

第六十二条·本办法下列用语的含义：

工程总承包，是指依据合同约定对电力建设工程的设计、采购、施工、试运行等全过程或若干过程组合的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程建设组织实施方式。

危险作业，是指施工或者操作过程安全风险较大，易发生人身伤亡或者设备损坏，安全事故后果严重，需要采取特别管理控制措施的作业。

强化建设单位的职责：建设单位应当对电力建设工程施工安全**负首要责任**，勘察、设计、施工、监理单位应当承担各自的主体责任。（**第三条**）

删除原**工程总承包单位**和**施工总承包**的表述：**统一为工程总承包**。明确工程总承包的模式及工程总承包的定义（**第六十二条**）。

明确地方电力管理部门（政府）的职责，和相应的工作内容。

对于分包，由建设单位指定分包变为认可分包，总包招的分包一定要得到建设单位认可（分包单位报审表）。

法律责任（罚则）中多了对于人员的经济处罚。

抽水蓄能项目

除机电设备安装和外送线路属于电力行业外，在公路工程、主体工程、移民工程、设备运输等可能涉及房屋市政、特种设备、公路工程、水利水电工程、重大火灾等5个行业的判定标准

01

跨界思维

02

海上风电、海上光伏项目

除机电设备安装和陆上外送线路属于电力行业外，在海上风机吊装、海上风机基础施工、海上升压站陆上组装和海上建设、储能部分、设备运输等可能涉及房屋市政、特种设备、公路水运工程、重大火灾、船舶行业等5个行业的判定标准

责任 创新 诚信 共赢

Responsibility innovation

Integrity and win-win



欢迎大家批评指正!

交流电话（微信同号）18117590115